

מדינת ישראל
משרד הפנים
הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
ועדת התנגדויות

תאריך הישיבה : יום ראשון, ט' אדר ב' התשס"ח, 16.03.2008

מקום הישיבה: חדר הישיבות של ועדה מחוזית מרכז

משרד הפנים רמלה

חברי הוועדה:

גבי שלומית דוטן	-	יו"ר הוועדה	-	יו"ר
עו"ד גילת אייל	-	יועמ"ש	-	
מר בני חיים	-	נציג משרד הבינוי והשיכון	-	חבר
גבי רימה גנזל	-	נציגת משרד הבריאות	-	חבר
מר שלמה אלימלך	-	נציג משרד הבינוי והשיכון	-	חבר
מר יואב צלניקר	-	נציג שר המשרד להגנת הסביבה	-	משקיף
עו"ד מעיין בן ארי	-	נציגת שר המשפטים	-	חברה
גבי רות ברבי		מזכירת ועדת משנה להתנגדויות		

לשכת התכנון:

אורית פיילר
קארין טלמור
אפרת לוי

נוכחים:

מר דורון גולדווסר	אדריכל
גבי ציפי גלבר	ועדה מקומית פ"ת
עו"ד עודד אונגר	
עו"ד אמיר בלנק	
גבי אוולין דוידזון	שמאית מקרקעין
עו"ד לויט	
מר נתי נוימן	שמאי
עו"ד גלעד נאמן	
גבי דברת אולפינר	שמאית
גבי תמר טוכלר	
עו"ד צבי מנדל	
מר יוסף יהודה כהן	מהנדס
מר יהודה דן גור	
עו"ד הימלפרב	
עו"ד ישראל עטר	
מר אריה קמיל	שמאי
מר ששון דניאל	
מר נחום חזי	
מר ארז מדמון	

אנחנו בדיון פנימי בתכנית הזו. עיקרי הוראות התכנית הם שינוי שלבי ביצוע הקבועים בתכנית מח/ 150 בסמוך למחלף שפירים שהיא תכנית מאושרת, כך שניתן יהיה להפעיל את המתחם ללא הקמת קווי הרכבת על פי הקביעה של מח/ 150.

היתה השתלשלות עניינים מאד ארוכה בתכנית הזאת וגם בתכנית מח/ 150, היזמים ביקשו להוריד את התנאי הזה וזה הגיע עד ועדת ערר ושם אישרו להכניס את התנאי וסחר היה כאן ואחרי זה היזמים רצו להוריד את התנאי והביאו תכנית בבקשה להוריד את התנאי, המליאה לא הסכימה וזה הגיע לוועדת ערר והם הורו לוועדה להפקיד את התכנית. אני מזכירה שהיו שתי וועדות ערר, לא אותה אחת, וצריך לבדוק איך באותו נושא דנות שתי וועדות כל פעם אחרת ומחליטות החלטה אחרת, וזה לעתיד לבוא.

בכל אופן, אנחנו בוועדה האחרונה, מכיוון שלא הצלחנו להבין איך המערכת עוברת מצד לצד ובעצם אין לנו תשובות מסודרות מהמערכת כולה, גם ממשרד התחבורה וגם מהרכבת וגם מנתיבי אילון וגם ממנהל התיכנון, והיתה מעורבות של מחוז תל אביב שביקש לעכב את התכנית, כולם באו אל שולחנו וכולם אמרו משהו אחר, והוועדה לא יכלה להחליט ופנתה למינהל התכנון שבאותו זמן היה עסוק מול מחוז תל אביב לנושא תוואי הרכבת הרביעי ותוואי הנסיעה ... האגרה, עוד מסלול בתשלום האגרה וכל אלה עמדו על פתחו של משרד הפנים ומנהל מינהל התכנון וביקשנו לקבל חוות דעת.

אחרי דיונים רבים, יצא מכתב ממנהל מינהל התכנון שאמר לאחר שקיבלנו את כל החומר והתייעצנו ועשינו סדרי עדיפויות לגבי מה ראשון ומה אחרון... בקיצור, מנהל מינהל התכנון הודיע שבסדרי העדיפויות כפי שנקבעו בין כל הגורמים אין הצדקה היום לדרוש לעצור את הפרויקט בגלל נושא תחנת הרכבת ולכן הוא מבקש לשחרר את התכנית, כשבעצם כל התפקיד שלה הוא להוציא את התנאי המסוים הזה.

אנחנו מביאים את זה חזרה לפתחכם, וההצעה היא לקבל את חוות הדעת של מינהל התכנון שבאמת עשה את העבודה שאנחנו ביקשנו לעשות ולא היינו מסוגלים לעשות.

מר בני חיים:

את יכולה לקרוא את הסיפא, את הקטע האחרון של ההחלטה.

גב' שלומית דוטן - יו"ר הועדה:

"לאור האמור לעיל, (אחרי שפירטנו את כל השתלשלות העניינים* ובהסתמך על כל חוות הדעת והדיונים בין הגורמים השונים האמונים על ביצוע הפרויקט, ההצעה היא - מחליטה הוועדה לדחות את ההתנגדויות ולאשר את התכנית שמטרתה העיקרית הוא ביטול תנאי להקמת הרכבת לפתיחת החניון, וזאת מתוך הבנה שגם ללא פתיחת קו הרכבת בתחום החניון לעת הזאת, אין בה כדי לבטל את הרעיון העיקרי של יצירת מערך כניסה לרכב ציבורי יעיל בנוסף לרכב הפרטי העובר בנתיבי אילון ועל ידי כך להוריד את כמות כלי הרכב הפרטיים הנכנסים למטרופולין ממזרח מצד אחד, ולהעלות את מספר האנשים המגיעים בתחבורה ציבורית ממזרח מצד שני. למען הסר ספק, אין בכך כדי להוריד מחשיבות מסילה נוספת לאורך נתיבי אילון ואפשרות עצירה נוספת לרכבת גם בתחום החניון המדובר. לאור האמור לעיל מחליטה הוועדה לאשר את התכנית כפי שהיא למתן תוקף".

יש למישהו התנגדות לניסוח?

תודה רבה אם כן.

מרחב תכנון פתח תקוה

הדיון מתקיים לשלושת התכניות יחד :

פת/1268/66 א

פת/1268/66 ב

פת/1268/66 ג

נוכחים בדיון:

אדר' דורון גולדווסר

גב' ציפי גלבר – וועדה מקומית פ"ת

עו"ד עודד אונגר

עו"ד אמיר בלנק

גב' אווילין דוידסון – שמאית מקרקעין

עו"ד לויט

מר נתי נוימן - שמאי

עו"ד גלעד נאמן

גב' דברת אולפינר - שמאית

גב' תמר טוכלר

עו"ד צבי מנדל

מר יוסף יהודה כהן – מהנדס

מר יהודה דן גור

עו"ד הימלפרב

עו"ד ישראל עטר

אריה קמיל – שמאי

מר ששון דניאל

מר נחום חזי

מר ארז מדמון

גב' שלומית דוטן - יו"ר הועדה:

חברים, אתם לא מוכרחים לשבת בשורה הראשונה, אין הבדל בין השורות וגם השורה השניה טובה.

בוקר טוב לכולם, שמי שלומית דוטן ואני יושבת ראש ועדת ההתנגדויות היום, אני מבקשת את סליחתכם על האיחור, אבל רצינו לאפשר לכולם להגיע כי ידענו שיש היום פקקים והיתה בעיה בכניסה הספציפית לרמלה, ואנחנו שמחים על מי שהגיע. חברים איתנו היום בוועדה, מר בני חיים נציג משרד הבינוי והשיכון, מוני אלימלך נציג הציבור, ראש המועצה האזורית גן רווה, גב' רימה גנזל נציגת משרד הבריאות, מעיין בן ארי, עורכת דין ונציגת משרד המשפטים וכן נציג משרד הגנת הסביבה שאינו חבר, מר יואב צלניקר, יועצת משפטית ולשכת התכנון. אנחנו דנים היום בשלוש תכניות שמשלימות אחת את השניה, הנ"ל.

מהלך הדיון, נבקש מהיזמים או מי מטעמם להציג את עיקרי התכנית כדי להכניס אותנו לדיון, לאחר מכן אנחנו נשמע את המתנגדים לכל שלוש התכניות, ולאחר מכן, ננסה לעשות גם צירופים כלומר לעשות את זה באיזשהו סדר, שתיכף נדבר עליו. ציפי, אשמח אם תציעי לנו הצעה קונסטרוקטיבית. ולאחר מכן, שנשמע את המתנגדים, נשמע גם את תשובת היזמים ולמתנגדים תהיה אפשרות התגובה.

כל מי שמדבר, בבקשה לדבר בקול רם ולומר את שמו לפרוטוקול כי הכל מוקלט ומוקלט, טלפונים בבקשה לפתוח רק בסוף הדיון, כשאתם בחוץ. אבקש לסגור את הטלפונים, זה מפריע ליכולת הריכוז של כולנו.

מי מציג את התכנית?

אני מבטיחה שלא ייצא מפה מישהו עם הרגשה שלא ניתנה לו זכות הדיבור. הכל בסדר, זה ייקח זמן אבל נשמע את כולכם.

דורון גולדווסר :

מדובר במתחם קרקע שנמצא בעצם, כלוא, מצפון ברחוב גיסי, ממערב בהמשך רחוב המאירי, ומדרום מערב, גובל בתחנת הרכבת הישנה של פתח תקווה שהיא בעצם כבר הרוסה. מדובר בעצם במתחם קרקע אחד, שנכון להיום יש עליו... יש תצ"א יחסית עדכני, ושוב מצפון זה גיסי, זה יושב באותה תנוחה אך בקנה מידה אחר. ממערב זה כביש שעדיין לא קיים, המשך רחוב המאירי ופה היתה תחנת הרכבת הישנה.

כבר ממערב רואים תצ"א משנת 07, יש בניינים שנמצאים בהליכי בנייה יחסית מתקדמים, חמישה בניינים. ומצפון יש כמובן את כל המתחם של אפריקה ישראל ואם המושבות. נכון להיום, האיזור נראה כך, בדיוק כפי שהוא מופיע, אין הרבה מה לומר. השימושים פה הם ממגרשים עם כל מיני שאריות של זבל, ומגרשים שיש בהם תעשייה כזאת או אחרת או מלאכה, אני לא יודע בדיוק ואולי יפרטו בהמשך, וגם מגורים, משולבים בתוך המתחם הזה. התכנית חולקה לשלושה מתחמים שונים כדי שלא ליצור ערבוב בין הבעלויות השונות, ולנסות לעשות כמה שיותר הפרדות בנושא של איחוד וחלוקה, מדובר בקרקעות פרטיות עם הרבה בעלויות, כדי שהתכנית תתגלגל כמה שיותר מהר, זאת היתה המטרה. בגדול, אלו עיקרי הדברים.

גב' שלומית דוטן - יו"ר הועדה :

מה יש בתכנית.

דורון גולדווסר :

התכנית מדברת על בניית בנייני מגורים בגבהים משתנים, בין 10-14 קומות, או 13 קומות, כשבמצע השמירה, שצ"פ יחסית גדול שאמור להתחבר עם השטחים הציבוריים שאמורים להיות על מתחם פסי הרכבת.

גב' שלומית דוטן - יו"ר הועדה :

זאת תכנית שאושרה, נכון.

דורון גולדווסר :

כן.

ולכן, יש פה... אגב, אני לא יודע אם זה רלבנטי אבל באחד הדיונים באה הוועדה ורצתה להקטין את השב"צ כי אמור להיות מתחם גדול ולתת שצ"פ יותר גדול. היו מספר מחשבות לגבי בינוי כזה או אחר, משיחות שגם בוועדה המחוזית וגם בוועדה המקומית הוחלט שזה הבינוי המיטבי, כפוף לכמויות יחידות הדיור ושטחים פתוחים ומרווחים בין בניינים. הוחלט שזאת התכנית המיטבית. השאלה היא האם לדבר על כל תכנית בנפרד, אני לא חושב שיש צורך כזה.

גב' שלומית דוטן - יו"ר הועדה :

בעיקרון אין צורך כזה, ואין סיבה כרגע. אבל כתשובה להתנגדות אחר כך.

דורון גולדווסר :

כל תכנית יכולה להיבנות באופן עצמאי, וזה חשוב להגיד.

מר בני חיים :

גם מבחינת דרך, באופן עצמאי.

דורון גולדווסר :

כן, יש לה את הנגישות שלה.

גב' שלומית דוטן - יו"ר הועדה :

נתחיל עם א'. נעשה את זה הכי מסודר שאפשר.

גב' ציפי גלבר :

אני מהוועדה המקומית פתח תקווה. אנחנו ביום ראשון שעבר דנו בהתנגדויות וביום חמישי שלחנו את המלצות הוועדה המקומית לכל המתנגדים, או יותר נכון לכל מי שהיה לנו פקס שלהם, הם קיבלו את ההמלצות שלנו. כל מי שלא קיבל, ודיברו איתי גם בדרך לכאן, לא לדאוג, אפשר לקבל את ההמלצות באמצעות מייל או המזכירות שלנו. זאת הערה ראשונה וחשובה, כי אני בטוחה שכל אחד ידבר על זה.

גב' שלומית דוטן - יו"ר הועדה:

בסדר, עו"ד שגיב, האם יש פה מישהו משם או מאמיר נאמנות. מי שלא נמצא, אנחנו פשוט נקרא את עיקרי ההתנגדות שלו בסוף שמיעת ההתנגדויות של אותה התכנית. עו"ד אונגר נמצא כאן. אתה מוזמן גם לשבת על השולחן אם אתה רוצה.

עו"ד עודד אונגר:

אנחנו מאלה שלא קיבלו את תגובת הוועדה, ולכן יכול להיות שאנחנו נכנסים לדלת פתוחה, אבל אני לא יודע מהי עמדתם.

גב' שלומית דוטן - יו"ר הועדה:

נגיד שהוועדה שלנו היא שמחליטה ואילו הוועדה המקומית רק ממליצה ולכן אתה כן צריך להגיד ואחרי זה הם יאמרו את התשובות שלהם. מבחינתנו זה כאילו שלא התקבל.

עו"ד עודד אונגר:

כמובן, אני חוזר על כל מה שכתוב.

גב' שלומית דוטן - יו"ר הועדה:

אני רוצה שתראה בבקשה על אלו חלקות אתה מדבר בתכנית, אם אפשר.

עו"ד עודד אונגר:

אנחנו מייצגים בעלי זכויות שהוקצה להם בניין מס' 1 בתכנית א', למעשה כל בעלי הזכויות שמרוכזים בבניין הזה, הם לקוחות שלנו ואנחנו מייצגים אותם.

גב' שלומית דוטן - יו"ר הועדה:

לקוחות 117,118,22.

עו"ד עודד אונגר:

נכון. שטח של כ-3 דונם וקצת. התמקדנו במספר טענות נקודתיות. התייחסות לסעיף 15.6 בתקנון שבעצם שולל את האפשרות של תוספת יחידת דיור לפי התיקון הידוע כתיקון שבס, הבאנו אסמכתאות לכך שזה לא דבר סביר לשלול את זה בצורה קטגורית, אם אנחנו נגיש ידונו בדבר הזה לגופו של עניין אבל לא לשלול את זה קטגורית מהקליינטים שלנו. אנחנו לא חושבים... החוק קובע מה נחשב סטייה ניכרת ומה לא, ובג"צ קבע שבסך הכל יש זכות להגיש את ההטבה הזאת כהקלה, ואין סיבה לשלול את זה קטגורית.

גב' שלומית דוטן - יו"ר הועדה:

הטיעון ברור.

עו"ד עודד אונגר:

לגבי סעיף 29 לתקנון, יש שם מגבלה, שיש לי חשש שמאד תכביד עלינו ואולי על כל בעלי הזכויות, אבל אנחנו באים כקבוצה מאד מגובשת, וכל הזכויות שלנו מרוכזות בבניין אחד, ושם נאמר ש... לאחר אכלוס חמישים אחוז מהדיירים, מאפשרים היתר בנייה עד לחמישים אחוז מהדיירים והכוונה היא לכל התכנית ולא דווקא לבניין שלנו, ואחרי זה צריך לחכות שיפתחו את השטח בינוי ציבורי, ואנחנו טוענים שזאת הגבלה לא הוגנת, ובסך הכל היא גם לא סבירה, כי יכול להיות פה.. אני לא יודע איך הוועדה תבצע את זה כי יש כאן כמה בניינים וכל הקודם זוכה, ובאיזה שלב פתאום נעצרים, וכיזמים אי אפשר לתכנן את עצמך לדברים האלה וגם אין לזה סיבה, זה לא תלוי בנו. אנחנו בסך הכל משלמים לעירייה וזה תפקידה. המטרה היא להתקדם ולא לעצור. זה הערה אחת שיש לנו על סעיף 29.

אותה מגבלה באותו סעיף שמתייחסת לשטח הציבורי הפתוח שזאת בעצם אותה הערה, אנחנו בסך הכל קבוצה הומוגנית שלמה, ואנחנו לא רוצים שיהיו דברים שלא תלויים בנו. יש הערה טכנית נקודתית לבניין שלנו, הבניין שלנו לכאורה ממוקם במקום הכי בעייתי בתכנית, הוא נמצא בעצם בצומת הרחובות ניסים והמאיר, ובעצם סובל מכל מיני מפגעים שגם באו לידי ביטוי מסוים גם אם לדעתנו לא מספיק, בטבלאות האיזון, אנחנו סוברים שאם נשים את הבניין אחורה יותר זה יכול לתקן.

גב' שלומית דוטן - יו"ר הועדה:

מה זה אומר, מה זה אחורה.

עו"ד עודד אונגר :

אני לא חזק בכיוונים, אבל... דרומה, מבחינת המרווחים אין כאן שום פגיעה, כי אם משווים את המרווחים, זה לא משנה שום סטטוס של מרווחים סבירים, ולנו זה יקטין את המפגע. זאת הערה טכנית נקודתית להצבה של הבניין שלנו, ואני לא מבין למה מיקמו אותו ככה. יש הערה כללית שמצד אחד, המטרה היא כפי שאמר דורון, לא לראות ולאפשר לכל תת תכנית להתנהל בפני עצמה, אבל יש הערות בתכנית שרואים את הכל כמקשה אחת ומציבים כל מיני מגבלות, בסעיף 30 על כל התכניות כמקשה אחת, ואני חושב שזה לא נכון כי אם יש קבוצה מגובשת שיכולה לבנות את הבניין שלה, צריך לאפשר את זה. אלו בגדול ההערות שלנו, לא הגשנו הערה נקודתית לטבלת האיזון למרות שכתבנו בהתנגדות שאנחנו חושבים שהזכויות שהוקנו לקבוצה שלנו בטבלת האיזון, למרות שהיתה הערה שהמיקום שלנו הוא הכי בעייתי כי הוא סמוך לצומת הסואן, הוא לא מספיק מבחינת הפיצוי שניתן ואנחנו מצפים שגם בזה, יהיה איזושהו תיקון.

גב' שלומית דוטן - יו"ר הועדה:

ואם ישנו את הקו הזה, אתם גם מסירים את ההתנגדות השניה.

עו"ד עודד אונגר :

לא, אמרתי והבהרתי את זה בדבריי. זה בהחלט מפחית אבל אנחנו עדיין שם ממש מול הצומת הסואן, ביקשתי להפחית קצת את המפגע, אבל אנחנו עדיין באותו צומת ולא מעבירים אותו למקום אחר.

גב' שלומית דוטן - יו"ר הועדה:

הבקשה ברורה, תודה רבה לך.

עו"ד אמיר בלאנק?

גב' שלומית דוטן - יו"ר הועדה:

יש רחש שמפריע, מי שרוצה לדבר, מוזמן החוצה. אתה מייצג את בני משפחת ששון?

עו"ד אמיר בלאנק:

נכון.

גב' שלומית דוטן - יו"ר הועדה:

אתה יכול להראות היכן הם ממוקמים.

אוולין דוידזון – שמאית מקרקעין :

אני ממשרד פישלר, אנחנו יושבים בתוך תחום השצ"פ על החלקה הזאת.

עו"ד אמיר בלאנק:

לא אחזור על כל מה שפורט בספר שהגשנו כאן. אנחנו נשמח אם תהיה התייחסות לכלל הנקודות המפורטות כאן. אנחנו סבורים שיש במבנה של התכנית, שלוש התכניות חוסר סבירות קיצוני, ברמת הכלל וגם ברמה הספציפית לגבי משפחת ששון.

לא הצלחנו להבין מה עומד מאחורי הפיצול לשלוש תכניות, האדריכל גולדווסר ציין לגבי מבנה בעלויות וכיו"ב. אנחנו לא מבינים מה עומד בבסיס התכנוני של זה, אנחנו כן מצליחים לראות אפלייה ברורה בין התכניות השונות. בתכנית שלנו, תכנית א' יש 43 אחוזי הפקעה, ואילו בתכנית ג' אין אחוזי הפקעה, כלומר אם הגישה של עיריית פתח תקווה והוועדה המקומית שכל תכנית עומדת בפני עצמה, אז יש תקדים שעיריית פתח תקווה, יכולה להעמיד תכנית ללא אחוזי הפקעה כלל. זה פשוט פנטסטי. לעומת זאת א' על פניו והלקוחות שאני מייצג, אמורים גם לתרום לגי באמצעות הקרקע שלהם.

גם לא הצלחתי להבין את ההגיון בתכניות אחרות, בב' וג' אנחנו מגלים 17 יחידות לדונם לעומת 13.5 בא', וגם חוסר סבירות זה לא ברור לנו, מדוע בתכנית שאמורה להיות הומוגנית שמהווה מקשה אחת ונותנת מענה לכלל הבעלויות, ובעירייה יודעים להתמודד עם תכנית כוללת בכל השטח, אבל מישהו טרח לפצל ולא סתם לפצל אלא עם חוסר סבירות של אפס אחוזי הפקעה לעומת 43 אחוזי הפקעה.

היום בבוקר, וחבל שרק הבוקר, ראינו שלמעשה עיריית פתח תקווה מציעה לקבל את ההתנגדות, הוועדה מקבלת את ההתנגדות ומודיעה כי אכן צריך לתקן. כך שתוגדל הצפיפות בתכנית שלנו, א' ובתכנית ג' יוגדלו ההפרשות לצרכי ציבור, מאפס למשהו זו הגדלה וטוב שכן.

באיזשהו מקום, לדעתי, בהנחה שההמלצה של הוועדה תתקבל כאן, אנחנו מקדימים את המאחר. על פניו אם עסקינן בשינוי צפיפויות ושינוי מבנה ההפקעות מאפס לאיזור הארבעים אחוז ושינוי צפיפות בתכנית א', אנחנו לפני פרסום מחדש, זה שינוי מהותי מאד. עדכון של טבלאות האיזון ומדובר בתכנית חדשה. אני לא מבין איך אפשר לקחת תכנית שהיום עומדת על אפס אחוזי הפקעה ולשנות ולהגדיל את ההפרשה לצרכי ציבור, לקחת את היחידות הקיימות בתכנית שלנו, להגדיל, ולשנות את כל טבלאות האיזון מבלי לפרסם מחדש, 106 ב' לטעמנו, אין מקרה מתאים יותר לפרסום מחדש.

בהקשר של המשפחה שלנו, ואבלין תשלים מאוחר יותר, כי יש כאן היבט שמאי משמעותי. יש משפחה אחת שמחזיקה ארבע וילות, אין גורם אחר שמחזיק כך, מדובר במשפחה שגרה שם 35 שנים, אין הגיון במבנה של טבלת האיזון שלא נותנת התייחסות לעובדה שאנחנו תורמים ארבע יחידות דיור משמעותיות על קרקע, וצריכים לקבל בסופו של דבר... התכנית הזאת מרעה... כי לקחנו את מבנה הקומבינציה המקובל בפתח תקווה, והתכנית מרעה את מצבנו נכון להיום.

מעבר לכך, יש כאן בני משפחה, ואולי זה פחות אופייני לפרומים האלה, שנמצאים 35 שנה במקום וטוב להם עם זה, והם רוצים להישאר, ושיקחו את כל המגדלים ואת עשרות הדיור שרוצים לבנות, כי הם רוצים להישאר שם.

יש טעם אחד ראשוני שהוא שימור, לעיריית פתח תקוה יש אינטרס אמיתי לשמר בתים היסטוריים, יש בתים שלפחות בחלקם מייסדי העיר התגוררו, ואומרים לנו להכין דוח שימור, חשבנו שמדובר באינטרס ציבורי, אנחנו בני המשפחה אמורים להכין עכשיו את דוחות השימור? האם המציאו לוועדה דוח שאומר שהבניינים האלה לא ראויים לשימור, האם מגלגלים את זה לפתחנו? זה תמוה, ולדעתנו עד שלא יוצג דוח שימור או דוח מפורט שיסביר מדוע הבניינים האלה לא ראויים לשימור, לא ניתן לקבל את התכנית במתווה הקיים.

חלק מההתנגדות שלנו, יש המלצה של הוועדה לקבל.... גם בהיבט הפרקטי שמדבר על כך...

גב' שלומית דוטן - יו"ר הועדה:

אל תקדים מאוחר למוקדם, כי מבחינת הוועדה תשובות הוועדה המקומית לא ניתנו. זה יהיה בתגובה.

עו"ד אמיר בלנק:

במבנה הקיים של התכנית, נוצר מצב אבסורדי, שאנחנו אמורים לפנות את ארבע היחידות כדי לאפשר את קידום השצ"פ, ולמעשה להישאר חסרי קורת גג כדי שבעתיד בהתניות כאלה ואחרות עם שותפים אנונימיים, נוכל אחרי כמה שנים של מגורים אי שם, לבנות.

נותנים לנו כרגע פיתרון כלשהו שאנחנו לא יכולים לחיות איתו, מבחינת בני המשפחה, מכיוון שהם חריג משמעותי בתכנית כמי שגרים שם, המצב הוא שלהם יש את שיקול הדעת לגבי הפינוי כנגד בנייה. הפיתרון מאד פשוט, למצוא בניין ייחודי שיאפשר להם לבנות בזמנם על פי שיקול דעתם, וכתנאי לפנות את ארבע היחידות. אני אומר שוב, שקשה להתייחס לזה כשלא ראינו עדיין את התכניות החדשות ושטחי הציבור החדשים, אבל אין ספק שהיום כאשר יפנו חלק משטחי הציבור ויעברו לתכנית ג', יש אפשרות בייחודיות של בני משפחת ששון לאפשר מצב שבו הם מקבלים את הזכויות שלהם, ואבלין תרחיב לגבי היקף הזכויות שמגיע להם בתכנית הזאת, לאפשר להם מר בניין ייחודי שלהם, כשהבנייה שלו ושלו בלבד, תותנה בפינוי היחידות שלהם. זה הפיתרון היחיד שיכול לאפשר לכל היוזמים השונים לקבל את שלהם, וגם להם להישאר בחלקה שלהם, בפינה שלהם, מבלי לגרוע ולפגוע בזכויות שלהם.

גב' שלומית דוטן - יו"ר הועדה:

הטיעון ברור.

עו"ד אמיר בלנק:

נקודה אחרונה שהייתי רוצה להתייחס אליה, מעבר לנקודות שצינו כאן, גם בהיבטים של השיפוי ובהיבט של... למעשה, בעיקר בהיבט השיפוי. יש כאן בקשה או המלצה לתקן, כלומר אנחנו בעצם צריכים לחתום. אם הניסוח הוא שהתכנית כפופה לחתימה שלנו או הסכמה שלנו לגבי השיפויים, אנחנו לא מבינים את ההמלצה בהקשר, אבל נוצר מצב שלא ברור על מי רוצים להטיל את נושא השיפוי בהקשר הזה.

אני רוצה שאבלין תאמר מספר מילים לגבי חוסר הסבירות בטבלה כפי שהוגשה, אנחנו גם רואים טבלת איזון זמנית על פניו.

גב' דודזון אולין - שמאית מקרקעין:

אחזור על חלק מהדברים שהוא אמר, אבל אשתדל שלא. לפני הכל, אני רוצה להגיד שבעלי חלקה 26 יושבים על בתי מגורים, וזה למעשה מרכז החיים שלהם. הם גרים שם, 35 שנה הם גרו שם ולמעשה התכנית, במקום להשתלב במגורים הקיימים, הם התייחסו לכך כקרקע בתולה, ורמסו

את בתי המגורים בשביל תכנון של מגדלים, מבלי להתייעץ עם בעלי החלקות שאולי רוצים תכנון אחר, למשל מגדל על החלקות שלהם, ובכך למנוע... כלומר, מבלי לפגוע בזכויות שלהם ובבתי המגורים שלהם.

לגבי אי האיזון של התכנית הכוללת, אני אחדד קצת את העניין של האיזון בין המתחמים. מדובר על שלושה מתחמים, ההקצאה שלנו היא במתחם א', במתחם ב' וג' ההקצאה לדונם קרקע היתה משהו כמו 17 יחידות לדונם נכנס, ואצלנו זה רק 13.5 שזאת הקצאה אי שוויונית ביחס למתחמים האחרים. כמו כן ההפקעות שהוא ציין, וכן נושא הצפיפות ביחס למ"ר מגורים.

גב' שלומית דוטן - יו"ר הועדה:

אתם כל הזמן הולכים על הנטו.

גב' דודזון אולין - שמאית מקרקעין:

נכון. אם הולכים לנטו יוצא שם אז צריך להתייחס גם לנטו נכנס. הצפיפות קרקע במצב החדש, בעוד שבמתחם ג' הצפיפות היא 59 מ"ר קרקע ליחיד, במתחמים אחרים זה משהו כמו 35 או 40, והמשתמע מזה שיש צורך לרדת למרתפים, וקרקע ליחידות דיור בא' וב' הן כביכול יותר זולות כי יש כבר מרתפים שייקרו את עלויות הבנייה, ותבואו ותגידו שבכל מקרה יצטרכו לרדת למרתפים, נכון, אבל בג' יש אפשרות אולי לשים גם בקומת הכניסה ולא רק לרדת למרתפים, אלא לאחד בין החניות.

לגבי ההקצאות, אני נכנסת למתחם שלנו שגם בו יש עיוות מסוים. אנחנו יושבים על חלקה 26 שעל שטח השצ"פ, קיבלנו הקצאה ממגרש 2 במושה. עליו יושב מפעל הידרופליקס שקיים כבר עשר שנים בקירוב והוא פלט שמנים לאורך השנים, ודלקים לאורך השנים, ולא זכור לי שנעשה שם סקר זיהום קרקע, ורצו שייבחו.

אנחנו באנו מאיזור מגורים וקיבלנו קרקע מזוהמת, שהיום צריך לנקות אותה, על זיהום שמישהו אחר עשה. זה פעם אחת ופעם שניה זה עניין המושה. ועוד לפני זה אנחנו תלויים בפינוי של מפעל הידרופליקס, בכל הוראות התכנית אין סעיף שמראה על שלביות ביצוע בפינויים, הכל פתוח וכל אחד יכול ליפול, ואנחנו תלויים בהידורפליקס, שמי יודע מתי יתפנה אם בכלל. אם בעשור הקרוב, אנחנו לא יודעים כלום.

אנחנו גם תלויים במושה, ובבעלים אחרים שאנחנו לא יודעים מתי ואם ירצו לממש את זכויותיהם בתכנית.

לגבי מקדמי המיקום והמושה, מגרש 1 קיבל הקצאה על גיסין פינת המאירי, אבל בעלי הזכויות של מגרש 1 היו שם במצב קודם, ואז היא היתה מגורים, ומן הראוי אם כן להכניס להם מקדם מיקום לפינת הרחובות האלה, לכביש הסואן, מעבר לכך במצב החדש, נכון שניתנה הפחתה אבל היא היתה גדולה מדי, כי כשנותנים קיר אקוסטי שזה חלק מתנאי התכנית, למעשה ניטרלנו את הרעש, ולכן המקדם שניתן, קצת גבוה מדי לטעמי.

לגבי הוצאות התכנון, התכנית מטילה הוצאות תכנון על בעלי הקרקע. ראשית, אנחנו לא רוצים את התכנית אלא להישאר איפה שאנחנו, לא להיכנס לתכנית ולא רוצים את המבנה ולא כלום, אז למה אנחנו צריכים להשתתף בזה, אבל אם בכל זאת אולצנו לבנות ולהיכנס לתכנית, יש כאן מצב שמתנה את קבלת ההיתר בתשלום הוצאות התכנון. אבל שוב, אנחנו במושה, ועם בעלים אחרים בתכנית. במידה ובעלים אחרים לא ישלמו את הוצאות התכנון, אנחנו לעולם לא נוכל לממש את הזכויות.

לעניין השצ"פ זה הוזכר כבר, שהבינוי תלוי בפינוי השצ"פ שאנחנו עליו, ולכן אנחנו למעשה מצויים במעין סד לחצים לפנות את השטח, כאשר אין לנו... כאשר אנחנו לא יודעים מתי נוכל לממש את הזכויות שלנו על מגרש 2.

לגבי תנאי למתן תוקף זה הוזכר, שהתנאי הוא אישור של שלוש התכניות במקביל, ואם יש קשר ביניהם למה לא עשו תכנית איחוד וחלוקה כוללת. התנאי הזה לא ברור.

כתב השיפוי שהוזכר. שגם הוא יוצר בעיה, וגם בעיה בוועדה המקומית, הוא תלוי... תנאי לקבלת מתן היתר הוא כתב השיפוי מטעם הבעלים או היזמים או הוועדה המקומית. זה לא ברור, אבל נניח שהיזמים.

גב' שלומית דוטן - יו"ר הועדה:

אני רוצה לעצור מעט, על מנת להוציא את הנושא מהשולחן, כי אני מפנה לסעיף 30, יזמי התכנית הם עיריית פתח תקווה, ולא אחרים. ואז סעיף 30 אומר שהיזם יישא בכל תביעה, וזה עיריית פתח תקווה, הוא יישא בכל תביעה על פי סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה ולא תהיה לו כל דרישה כלפי הוועדה המקומית. ולכן היזם הוא הוועדה המקומית ובה נגמר הסיפור, ולכן יש כאן בעייתיות בסעיף הזה, אבל זה בוודאי, כלומר אם היזמים הם הוועדה המקומית, אז זה משהו אחר. נשמע אחרי זה מהעירייה מה דעתה על הסעיף הזה שהיא כתבה.

ברור לנו מה אתם שואלים, אבל עיריית פתח תקווה כתבה וחתמה על זה, ואחרי זה נשמע אותם. כי כמו שזה כתוב, זה לא הגיוני לחלוטין.

גב' דודזון אולין - שמאית מקרקעין:

זה יוצר בעיה נוספת, שתנאי לקבלת היתר, זה שהעירייה תחתום על כתב שיפוי ואם היא לא חותמת, אז התכנית אושרה, ואנחנו משלמים היטל השבחה, ואין היתר. צריך לתקן את התכנית כך שתנאי למתן תוקף יהיה חתימת כתב שיפוי של הוועדה המקומית כמובן.

גב' שלומית דוטן - יו"ר הועדה:

לא צריך, הם לא כותבים שיפוי לעצמם. לכן, התערבתי ושמתי את זה על השולחן, יש בעיה בסעיף הזה, ואנחנו נשמע את עיריית פתח תקוה ונחליט על הסעיף הזה ספציפית מה אנחנו עושים, אבל לכם זה לא בר תוקף כבעלים. אני גם ארצה לשאול אתכם שאלה לפני שאתם מסיימים.

גב' דודזון אולין - שמאית מקרקעין:

אנחנו יושבים על חלקה 26 שעליה יש את השצ"פ, נכון שאנחנו מקדימים את המאוחר, והעירייה מתכוונת לשנות את הסעיף לתנאי לקבלת היתר, אבל גם אם הסעיף יתוקן והבינוי לא כפוף לפינוי, יש בעיה נוספת של הפקעת השטחים. על פי הוראות התכנית, עיריית פתח תקוה, תפקיע שטחים ציבוריים תוך עשר שנים, ולכן לבעלי חלקה 26 יש זמן מוגבל של עשר שנים לגור על החלקות שלהם, ואילו אנחנו רוצים לחיות שם בדור הקרוב לפחות או לתמיד. וגם פה צריך לתקן את הסעיף ולכתוב למעט שטח השצ"פ הספציפי הזה. ואם משנים את מיקום השצ"פ אז בכלל אין מה לדבר, כי אז יתכן והסעיף לא יהיה רלוונטי.

לגבי השימור כבר הזכירו את זה. אנחנו בדקנו ומצאנו כי במידה ומשאירים את התכנית כפי שהיא ולא נוגעים בה, לא משנים את השצ"פ ושום דבר, אבל מתקנים את טבלאות ההקצאה כך שכל המתחמים מקבלים הקצאה זהה ומאוזנת, ונותנים מקדם ראוי למושה, וכן תיקון להידרופליקס, בעלי יחידה 26 צריכים לקבל משהו שבין 38-40 יח"ד, שזה אומר למעשה מגדל עצמאי, שיכול להיות ממוקם על החלקה שלהם ובכך למנוע את כל הבעיות של הפינויים ושל המושה ושל כל הבעיות שבשטח התכנית. ניתן מגרש 2, שבו יש 47 יח"ד, שמתוכם רק 22 שלהם.

גב' שלומית דוטן - יו"ר הועדה:

רציתי לשאול לפני שאתה ממשיך. אתם רצים בכמה מסלולים, ואני רוצה לוודא מה אתם שמים על השולחן.

מצד אחד אתם אומרים שאתם רוצים לשמר את המקום, מצד שני אתם מדברים על זה שאתם מוכנים לבנות על המקום, או לבנות במקום אחר, ולכן אני רוצה שתבהירו בעצם מה אתם רוצים, היתה גם אופציה שלישית כאן, אנחנו בדור הזה נישאר אבל בדור הבא אולי לא, ותסכימו אם תקבלו 40 יח"ד להתפנות. תגידו מה אתם רוצים בדיוק, כי אנחנו לא יכולים, כפי שאתה מבין להישאר עם כל האופציות, זה שאתם רוצים זה בסדר אבל...

עו"ד אמיר בלנק:

אני אסביר מה אנחנו רוצים וגם אסביר למה נאלצנו לפרט את כל החלופות. אנחנו רוצים להישאר על הקרקע, מדובר על אנשים שחיים שם 35 שנים, בארבע יחידות דיור שנבנו כדן. אנחנו גם יודעים מי צריך לשאת בעלויות השימור, אבל זה עניין אחר. המשפחה מעוניינת להישאר במקום, מבחינתנו שיוציאו אותנו מהקו הכחול ויפרידו אותנו וישאירו למשפחה את החלקה לעניינים שלה, שם הם חיים ושם הם רוצים, עד לשיבה טובה ואריכות ימים לחיות.

זה מה שאנחנו רוצים.

נתנו את כל שלל האפשרויות, כי אנחנו נמצאים בהליך תכנוני וצריכים לשמור על מלוא הזכויות שלנו ואנחנו כפופים להחלטות של לשכות התכנון ובתי המשפט בנושאים הרלוונטיים. ולכן ציינו עוד אפשרויות כמו למשל העובדה שלנו יש 43 אחוזי הפקעה, ואילו לג' שמשום מה, וצריך לתת על זה את התשובה, מדוע פיצלו ומדוע חילקו כפי שחילקו ומדוע צריך את ההתנגדות שלנו בשביל לראות שזה לא פרופורציונלי, העלינו את כל הנושאים וההתנגדויות כי זה הפורום הנכון.

וגם אציין כי לא ניתנה לנו הזכות לטעון בפני הוועדה המקומית, אנחנו העלינו כאן איזשהו קושי פרודורלי, זאת משפחה שהגישה תוך שבועיים מכתב, יכול להיות שהיו צריכים לפנות ליעוץ משפטי אבל הם לא עשו זאת, אף אחד לא זימן אותם ואיפשר להם לתקן, יש כאן כל כך הרבה עורכי דין, אבל לא נתנו להם את יומם. כל מה שהם קיבלו זה חודשים אחרי זה מכתב שההתנגדות נדחתה כי לא צורף תצהיר, ולכן למעשה לא ניתנה להם מבחינת ההליך התכנוני, לא מצאה הוועדה המקומית את המקום לזמן אותם ולתת להם את האפשרות להשמיע את טענותיהם, וגם בכך נפל פגם בסיסי בהליך התכנוני. תודה רבה.

גב' שלומית דוטן - יו"ר הועדה:

תודה רבה לכם.

עו"ד מישר?

עו"ד לויט:

אנחנו מייצגים את חלקה 19, את הבעלים של כל החלקה, האדונים רוטמן ומאיר..

גב' שלומית דוטן - יו"ר הועדה:

מי שזה לא מעניין אותו יכול לצאת.

עו"ד לויט:

וכן חלק מבעלי הזכויות בחלקה 143. אני מראה את החלקות על התצ"א. ראשית, הערה אחת כללית לגבי לוח ההקצאות, אין ציון מהו היקף הזכות של כל אחד מבעלי הזכויות במגרשים במצב החדש, זה דבר בלתי אפשרי כי אם יקבלו את התכנית כפי שהיא, אי אפשר יהיה לרשום בטאבו שום דבר ממה שהוחלט כאן, משום שצריך להקנות זכות מוגדרת לבעלי החלקות הישנות בחלקות החדשות, ועל אחת כמה וכמה למי שיש משכנתא, או שיעבוד כלשהו על הזכות, בעל המשכנתא לא יסכים להעביר את המשכנתא לנכס החדש, אלא אם בנכס החדש יוגדרו בדיוק הזכויות ולכן צריך לתקן את לוח ההקצאות, ולהגדיר בדיוק את הזכויות של כל אחד מבעלי הזכויות בחלקה החדשה.

סעיף 122 לחוק התכנון והבנייה מחייב השוואה בין שווי המגרש הקיים לזה של המגרש המוצע, שווי במשמעותו הכלכלית בכסף. בטבלאות כאן, טבלאות ההקצאה, אין התייחסות לשווי הנוכחי, ואין התייחסות לשווי של הקרקע המוצעת ומכאן מתחילות כל הבעיות של המקדמים השונים שנתנו לכל קרקע וקרקע. בא השמאי, למשל, והוא מחליט לתת לקרקע מסוימת שווי של 0.9 בגלל סיבה אחת ולקרקע אחרת שווי של 1.1, וזה לא מה שהחוק מורה, כי הוא מורה לקבוע בערכים נומינליים את שווי הקרקע, וכל הדיוט יוכל להשוות בין מה שהיה לו לבין מה שהוא יקבל. זאת הערה קטגורית של החוק, ואני חושב שהרבה בעיות היו נפתרות אם היו מקפידים על זה. עוד הערה עקרונית, שגם נמצאת בתכנית לפחות לגבי חלקה א', שהיא חולקה לשני מגרשים, מגרש אחד, עליו בונים בית אחד, ועל מגרש שני בונים שלושה בתים. בלי לתת לעובדה הזו שום מקדם בשווי, אבל כל אחד יודע שכאשר הוא צריך להיות שותף עם עשרות בעלי חלקה על שלושה בניינים, ערכה של הזכות שלה קטן יותר.

העובדה הזאת לא נלקחה כלל בחשבון, מה גם שהאינטרס של כל אחד מבעלי הזכויות במגרש השני שבו יש שלושה בתים, תהיה שהזכות שלו תצטמצם והשותפות שלו תצטמצם לשותפים האמיתיים שלו באותו בניין, יכול להיות שהאדריכל נמנע מלחלק את זה לשלושה מגרשים כי אולי יש לו בעיה תכנונית של גישות ודרכים אבל אפשר לפתור את זה על ידי זיקות הנאה, ואנחנו עושים את זה כל הזמן, כאשר נותנים זיקת הנאה...

גב' שלומית דוטן - יו"ר הועדה:

אתם מבקשים לחלק.

עו"ד לויט:

כן, בקיצור, אנחנו מקבלים את הזכויות שלנו במוצע, במגרש 2, ואנחנו מבקשים שהמגרש הזה יחולק לשלושה מגרשים שונים.

אנחנו בעלי זכויות בחלקה 19, אנחנו הבעלים של כל הזכויות בחלקה הזו, האדונים רוטמן ומאיר. לאדונים מאיר יש גם זכות בחלקה 143. נתייחס מיד לכל מיני שינויים שצריך לעשות באומדנים שערך האדריכל, ואם דעתנו תתקבל, בסופו של דבר שהאדונים רוטמן ומאיר זכאים לכמעט חמישים דירות, ולכן אם יאחדו את הזכויות שלהם למגרש אחד, הם יהיו שוב שותפים במגרש אחד ובבניין אחד כפי שהם היום, והנטייה צריכה להיות לשמר את המצב כפי שהוא ככל הניתן, קרוב למצב, כפי שהוא היום.

הנקודה הנוספת, יש כאן קיפוח גדול מאד של חלק גדול מהבעלים, ולמרבה הפלא הקיפוח הזה הוא תמיד לקבוצת בעלים שהם לא בעלים במגרש 1. אתן דוגמה. למשל, בחלקות 22, 117, 118 נעשו הפקעות שהן לקרקע מגורים ומטבע הדברים יש יסוד להניח שההפקעה נעשתה בעקבות פיצוי שהם קיבלו על ההפקעה הזאת. אבל עורך התכנית התעלם מההפקעה שנעשתה ומן הסתם גם מהפיצוי שניתן ומשחזר את הזכויות שלהם כאילו שלא נעשתה הפקעה. מאחר וזה בחלקות הנ"ל ומאחר ומסת הדירות נתונה, מאתיים דירות, מטבע הדברים שבחישוב הזה, בעלי חלקה 1 שמקבלים שיחזור של זכויות נהנים על חשבון בעלי החלקות האחרות חוץ מחלקה 17 שגם בה נעשתה הפקעה, והם שייכים למגרש 2. אבל עיקר מסת הבעלים נפגעת מהפעולה הזו של השחזור, ואנחנו מבקשים להורות שהשחזור ייעשה נטו לגבי כולם, ומי שהיתה לו הפקעה כבר קיבל פיצוי.

יש עוד נקודה שכבר דיברה עליה השמאית, ניתן מקדם שוב למגרש 1, בבנין 1, מקדם בקרקע שהם מקבלים 0.9 על שום קרבת הבנין לרחוב גיסין. לגבי הבנין שקרוב לגיסין, על פי הוראות החוק, צריך לתת למי שהיה בעלים באותה חלקה, חלקה חדשה על אותה קרקע עד כמה שאפשר. מה שהם הכניסו לתכנית זה בעצם מה שהם מקבלים, ולכן אי אפשר לתת למה שהם מקבלים, מקדם 0.9 ולהתעלם מהמקדם הזה בגלל הקרבה לרחוב גיסין כאשר מכניסים אותם, כשמקנים להם זכויות. אחד מהשניים, אם גיסין הוא פוגם בערך הנכס הוא פגם גם כאשר הכניסו את הקרקע, והוא גם פוגם....

גב' שלומית דוטן - יו"ר הועדה:

זה שלא כולכם רואים עין בעין, מה שלמישהו אחר יש או אין, זה ברור.

עו"ד לויט:

נכון, אבל מה שנראה לי משונה, זה שתמיד הקיפוח משפר את מצבם של בנין 1, ואת זה נראה גם בהמשך. יש גם קיפוח של המגרש הדרומי, לגבי שטח הקרקע פר דירה. אני מצטרף לכל מה שהיא אמרה, אבל הצפיפות היא לא רק בעיה של חנייה אלא גם באיכות החיים כולה, והפערים אפילו גדולים יותר ממה שהיא אמרה. אני חושבת שבמגרש הצפוני, בנין 1 יש צפיפות של 48.8 מ"ר ליחידת מגורים ואילו במגרש הדרומי זה 39.79 מ"ר לכל יחידת קרקע, כלומר צפיפות גדולה ב- 22 אחוז מזו שבמגרש הדרומי, וזה בלי ספק בעל משמעות כלכלית. עורך התכנית גם התעלם, והוא אומר זאת במפורש, ממבנים קיימים, ואני מפנה לסעיף 7.

גב' שלומית דוטן - יו"ר הועדה:

של המחוברים....

עו"ד לויט:

לדעתי זה בלתי אפשרי, וזאת שוב תולדה של המחדל לערוך ערכים כלכליים לכל חלקה וחלקה, כי אם הוא היה צריך לתת ערך כלכלי ולהעריך בשקלים את שווייה של כל חלקה וחלקה, בהכרח הוא היה נותן תשובה, וגם שואל את עצמו מה מניבים המבנים האלה. המבנים האלה של האדונים רוטמן ומאיר מניבים שכ"ד משמעותי ביותר, ואי אפשר להתעלם מזה. כמובן שבמגרש הצפוני, שוב, אין שם מבנים כלל, אין מבנים מניבים ולכן המניע די גלוי לעין. לדעתנו והערכתנו יש להורות למתכנן התכנית להוסיף דירה אחת על כל מאה מ"ר מבנה מניב או מבנה למגורים או מבנה מניב כדי שיבוא הערך הזה לידי ביטוי. שוב, יש אפליה של מקדם לשצ"פ במבני ציבור, עורך התכנית באמת נתן לבנין 4, הבנין הזה, מקדם של 1.1 בגלל קרבתו לשצ"פ. האמת היא שהשצ"פ קרוב כמעט באותה מידה גם בנין 1 וגם לבנין 3.. כלומר 1 ו 2, הבנין היחיד שממש רחוק ממנו הוא בנין 3. ושוב, אם היה עורך טבלה של ערכים כלכליים זה היה בולט יותר אבל הוא הסתפק לתת לזה מקדם של 0.1 וזה בלתי אפשרי, להתעלם מהעובדה שחלק קרוב יותר וחלק פחות אבל יש מקדם גם לחלקה 2, גם לבנין 2 וגם לבנין 1 לגבי השצ"פ וצריך לתת להם מקדם כלשהו בגלל הקרבה לשצ"פ, כי פטור בלא כלום, ולתת רק לבנין 3 שנפגע מזה, הוא בלתי אפשרי.

גב' שלומית דוטן - יו"ר הועדה:

הטיעון ברור.

עו"ד לויט:

עוד טענה אחת אחרונה, לגבי הסעיף בתקנון שמציע שרק לאחר בניית חמישים אחוז מהיחידות ניתנו היתרי בנייה לשאר, והוא מדבר על איכלוס חמישים אחוז מהדירות שיקבלו היתר בנייה לשאר, אני לא מבין איך הוא מתאר לעצמו שיעשה את זה מעשית, ומה יקרה אם נניח שכל הבניינים יהיו מוכנים באותה עת להתחיל לבנות, אז מה, הוא ייתן היתר לחצי מהקומות, יעשו הגרלה? יקבעו באופן שרירותי? זה לא תכנון וזו בעיה שצריך לפתור, וזה לא פיתרון. צריך להורות למתכנן ובעלי הדעה בעניין להכין תכנית ולפתור את הבעיה של חמישים אחוז. להערכתנו אם יעשו הערכה מחדש, ויתנו ערך נכון לנכס מניב, ויתנו ערכים נכונים לקרבה לשצ"פ ולגיסין, לדעתנו האדונים רוטמן ומאיר יהיו זכאים לקבל חמישים יחידות, ובמקרה כזה יש להורות למתכנן התכנית ששני שותפים קיימים לחמישים דירות, יקבלו את זכויותיהם בבנין אחד, אבקש לאפשר לדבר לשמאי לדבר.

נתי נוימן:

אני רוצה להרחיב מספר נקודות ולהעלות מספר נקודות נוספות.

לגבי הטבלה כפי שנטען על ידי כולם, אי אפשר לרשום אותה וצריך לדאוג שבכל מגרש יוקצו זכויות הבנייה הרלוונטיות לו. התקנון מדבר על מגרש אחד, וטבלת האיזון על שניים ולנו יש בכלל ארבעה. אני לא נכנס לזה שאם תבדקו את התקנון ואת טבלת האיזון, תמצאו הבדלים ניכרים בגודל המגרשים וגם בזה צריך לעשות סדר, וזה נובע מכך שחלק מהנתונים השתנו במהלך הזמן וצריך ליישר קו. אם בודקים, שטח המגרש לא אותו דבר והזכויות לא אותו דבר וצריך ליישר קו בין כל הנתונים.

גב' שלומית דוטן - יו"ר הועדה:
הבקשה ברורה.

נתי נוימן:

אני גם רוצה להרחיב, לבעלי הזכויות אצלנו, יש בעל זכויות שיושב בשתי חלקות, באחת יושב בחכירה לאלף שנה, או ל-10,000 שנה, ורואים חכירה ל-999 שנה כפסיקה לבעלות. לא הבנתי את תשובת הוועדה אבל את זה הוועדה תגיד, כפי שיכלו לאחד את החלקה הזאת עם חלקה אחרת ניתן היה לאחד את זאת עם חלקה אחרת ולייצר מגרש מסוים, 2,3,4 ולתת את אותו מגרש לאותם בעלי זכויות שמעוניינים להיות ביחד, עשו את זה לבעלי זכויות ששותפים בשלוש חלקות ואפשר לעשות את זה גם לבעלי זכויות ששותפים רק בשתי חלקות. אין שום בעיה תכנונית לעשות את זה. 999 זה בעלות אז 10,000 קו וחומר.

לגבי סעיף 19, פורסם, הזכויות לא שייכות לאותם בעלי זכויות ואני לא מבין איך בעלי זכויות שכבר עמד להם יומם לגבי ירידת ערך לפי 197 וזכותם לקבל פיצויי הפקעה, ופורסם סעיף 19 ומדובר על טבלת איזון שמכניסה שטחים על פי הרישום אבל אני לא מכיר כזה הליך, קרקע שלא רשומה על שם אותו בעל זכות נרשמת לו לאותה התכנית. סעיף 19 פורסם ומן הראוי להוריד את השטחים לבעלי הזכויות שעמד להם יומם לפי סעיף 197 לחוק ולקבל את הפיצוי מהוועדה המקומית ולא ניתן לתת להם דיון נוסף בוועדה.

בנוסף, מצאה לנכון הוועדה המקומית לפצות חלק מבעלי הזכויות על המחוברים, אז או שהם שווים או שלא, אבל אי אפשר לטעון שלאחד הם שווים ולשני לא, אז איפה שהם מחוברים וגם לא ראיתי את השובר של הוועדה אם הוא התייחס לקרקע או לא, אבל השמאי קבע שזה התייחס רק למחוברים, אני לא יודע כי לא הייתי שם. אבל בכל מקרה פורסם סעיף 19 ועמד להם יומם והיו יכולים לקבוע את זה.

לגבי המחוברים אי אפשר לומר שזה לא שווה, כי יש לזה ערך ואי אפשר להתעלם מזה. לעניין המקדמים, רק כדי לחדד את זה. זה לא קרקע לתכנון, הוועדה רשמה בתגובה כי מדובר בקרקע לתכנון אבל זה קרקע בייעוד למגורים, ואם היה לקרקע מקדם שלילי בעתיד בקרבה לגיסין, מן הראוי שיהיה אותו מקדם במצב הקודם, לא יכול להיות שאדם בא עם קרקע ריקה ואחרים עם מחוברים וכולם נכנסים עם ריקה, ובא אדם עם קרקע לגיסין ואחרים מקבלים מקדם חיובי, זה לא יכול להיות.

יש נושא של פלישות שלפחות הוזכרו, לנו אין דרך לדעת איפה הפלישות, כל אחד יושב בחלקות, מן הראוי קודם כל לציין איפה הפלישות וכן חלקות שיש בהן פלישות, יקבלו אותן בעלי הזכויות. לא יכולים לקחת חלקה של בעל זכויות ששמר על חלקתו ודאג לה במשך כל הזמן ויקבל הקצאה במגרש שיש עליו פולש, כי הוא לא ייקח את הפינוי עליו.

אנחנו נמצאים במצב של תכניות 2,3,4 שקיימות במושה. מגרש 1 זאת קבוצה מגובשת שהתאחדה, ואין בעיה, אבל או שיפרידו את המגרשים שלנו ממגרשים אחרים או שצריך להתייחס לזה. זהו בעצם, תודה רבה.

גב' שלומית דוטן - יו"ר הועדה:
עוה"ד לויט אתה רוצה לומר משהו?

עו"ד לויט:
לא.

גב' שלומית דוטן - יו"ר הועדה:
תודה רבה לך. מוטולה דוד, בבקשה.
לנושא הקודם, אם משהו צריך שאני אצהיר, אין לי רכוש בכל איזור התכנית.

עו"ד גלעד נאמן:
אני מייצג כאן את מוטולה.

גב' שלומית דוטן - יו"ר הועדה:

אתה יכול להראות איפה הרכוש נמצא.

עו"ד גלעד נאמן:

הוא בחלקה 20 והוקצה להם במגרש 2.
רוב הנקודות שאני... אני לא אחזור כי החברים אמרו כמעט כל מה שרציתי לטעון אך רק אחד
כמה נקודות לגבי משפחת מוטולה
ראשית גם להם יש ממבנים קיימים בתחום חלקתם שאינם קטנים ולא הביאו את זה בחשבון
בטבלת האיזון וההקצאות, לדעתי חייבים להביא את זה בחשבון, ויש גם מבנה שמניב תשואה
חודשית מכובדת, זהו מבנה של כ- 600 מ"ר וצריך להביא את זה בחשבון. בחלקה המקורית היתה
הפקעה בעבר, ולא ראיתי שזה הובא בחשבון בטבלאות.

גב' שלומית דוטן - יו"ר הועדה:

זה ההיפך ממה שאמרו לפניך. קח את זה בחשבון. כלומר, אם אמרת שזה כמו שאמרו לפניך, אז
זה בדיוק ההיפך.

עו"ד גלעד נאמן:

כבר נגרמה להם הפקעה בעבר. לגבי נושא הצפיפות אני לא רוצה לחזור, אבל גם מגרש 2 שבאופן
יחסי די קרוב למיקום שהוא פחות טוב שזה צומת גיסין, וגם מאחוריו די קרוב לשצ"פ, הצפיפות
היחסית שלו פחותה ממגרשים אחרים וצריך לתת לזה את הדעת.
סעיף שלא דובר בו עד היום. מגרש 2 סובל מאותן בעיות שאולי גם מגרש 1 סובל ממנו.
סעיף נוסף שלא עלה עד עתה, זה הנושא של הוצאות עריכת תכנית. סעיף 23 בתקנות....

גב' שלומית דוטן - יו"ר הועדה:

דווקא דיברו על כך בהתחלה.

עו"ד גלעד נאמן:

לא שמעתי, אולי פספסתי. לדעתי זה מתנגד עם הטלת היטל השבחה, שלא ייצא מצב של כפל
חיוב. ודבר שני, הוא שהסעיף מעורפל, לא ניתן לדעת סופו מי ישורנו, יום אחד יבוא חשבון, ואולי
כדאי להגדיר או לתת קריטריונים כדי שבעלי קרקע יידעו בפני מה הם עומדים.
זה סעיף שטומן בחובו הוצאה כספית גדולה מאד והוא מנוסח באופן קצת מעורפל ויכול לשבש
את החיים.

אני שמעתי כאן מחברי עוה"ד נאמן שמייצג בעלי זכויות ששותפים איתנו במגרש 2 שהם בכלל לא
היו רוצים לבנות, כלומר זאת זכותם המלאה ואני לא רוצה להטיף מוסר, אבל אני נמצא עם
שותף שהוא בעצם בעייתי והוא רוצה להוציא את עצמו מהתכנית. היות ולאנשים שלי יש לא
הרבה זכויות, משפחת מוטולה לשלוחותיה יש בסך הכל 12-14 דירות, הייתי רוצה להכניס את זה
לשיקול, כי אם מוציאים אותם מהתמונה, אולי נחבר אותנו עם שותף אחד שרוצה לבנות מחר
בבוקר, כי אחרת אני מוצא את עצמי עם מגרש על הנייר אבל בלי אפשרות לבנות.
לגבי עוד נקודה שהעלו, נושא של פינויים, לאנשים שאני מייצג יש היום מגרש שנמצא בחזקתם,
הם שמרו עליו כל השנים, ואין להם בעיה של פולשים וכיו"ב. אני שומע כאן שהמגרש המיועד,
מגרש 2, יש עליו מפעל שצריך לפנות אותו. מעבירים אותי ממצב שאני אדון לזכויותי למצב שאני
צריך להתמודד לא רק עם שותף עם רצונות אחרים וזאת זכותו אלא גם אם אפתור את הבעיה
הזאת, אצטרך להתמודד עם מפעל שצריך לפנות. כלומר, מצבי הורע לאין שיעור.

גב' שלומית דוטן - יו"ר הועדה:

מישהו קבע שהמפעל הזה פולש? הוא לא פולש.

עו"ד גלעד נאמן:

גם בהנחה שהוא לא פולש, עדיין צריך לפנות אותו וזה לא עניין של מה בכך.

גב' שלומית דוטן - יו"ר הועדה:

כמו שאצלך יש מחוברים שצריך להרוס בשביל לבנות.

עו"ד גלעד נאמן:

אבל זה בשליטת בעל הקרקע, וזה שונה מהתמודדות עם מקום חדש של מישהו שאומר שהוא לא
מכיר אותי. זה הבדל גדול מאד לדעתי. אלו הטיעונים.

גב' שלומית דוטן - יו"ר הועדה:

תודה רבה לך.

דוד עצמון, אפוטרופוס כללי? נקרא בסוף. התנגדות מר חיים הורוביץ?

גב' דברת אולפין:

שלום רב, אני שמאית מטעם חלקה 142, זאת חלקה ויש שם מבנה שרשום בפנקס הבתים המשותפים. אני מראה אותה שוב, והיא רשומה בפנקס הבתים המשותפים, זה נבנה בשנות השבעים. זה חולק לשלושה בעלי זכויות שיושבים שם ומקיימים שם את העסקים שלהם. הם בעצם הכי ותיקים מכל מי ששמענו פה. אני לא אחזור, חוות דעתי מאד מפורטת, יש בה התייחסות לזה שלא מצאתי מקדמים בטבלת האיזון, לא במצב הקודם ולא במצב הנכנס. כתוב שהובאו בחשבון מקדמים אבל לא כתוב מהם המקדמים, ולכן היה קשה לבחון אותם. מקדמים שניתנו, הערכתי עליהם הערות.

אגיד כמה דברים כלליים, אחד זה שלפי תכנית הבינוי, שלושה בניינים בעצם צריכים לבנות פחות או יותר ביחד ולהתחלק בחנייה משותפת כי לא כתוב אחרת. לא ברור למה לא לתת לכל אחד מגרש, ומהם ההסדרים של בניית החנייה המשותפת הזאת. חייבים להיות הסדרים בתקנון. אי אפשר להשאיר את זה לשלושה בעלי מגרשים שישתדרו ביניהם על בנייה של חניון משותף. זה חייב להיות מוסדר בתקנון.

אנחנו רואים בבירור איזושהי אפליה למגרש בבניין 1 בהשוואה ל- 2,3,4. זה מאד ברור בכל הניירת שקראנו פה, ואני חושבת שצריך פשוט לתקן את זה, צריך לעשות מקדמים נכונים ולהביא בחשבון מושות ובעלים כאלה שיושבים על מבנים שיש להם לפחות תרומה בתקופת הביניים, אני לא אומרת שזה השימוש הטוב ביותר לצמיתות, אבל לפחות בתקופת הביניים המצב שלהם כשיש להם היתר ורישום בית משותף הרבה יותר טוב משל אחרים. כך זה בתוספת לכל מה שנאמר.

גב' שלומית דוטן - יו"ר הועדה:

תודה רבה לך על הקיצור. אנחנו נקרא את אורנה שגיא ועיקרי דבריה וכן עיקרי ההתנגדות של האפוטרופוס הכללי. עו"ד שגיא לדעתי מתנגדת לכל התכניות.

גב' קארין טלמור:

לגבי א', היא בעלת זכויות בחלקות 212, 213.

גב' שלומית דוטן - יו"ר הועדה:

מחוץ לשטח התכנית.

גב' קארין טלמור:

טענה כי התכנית פוגעת בזכויות בתכנית מאושרת של המתנגדים לגבי מספר יחידות דיור, גובה הבניינים והשלכות נוספות. זה בעצם מה שהיא אומרת.

גב' שלומית דוטן - יו"ר הועדה:

אפוטרופוס כללי.

גב' קארין טלמור:

שלחו חוות דעת, השלמה להתנגדות. לא אקריא את כולה, אבל אקריא את הסיכום שאומר שבמצב החדש, יש לקבוע מקדם של 0.9 ליחיד שמהווה פיצוי בגין מגרש 3, בסמיכות לכביש הכניסה למתחם ביחס למגרשים אחרים בתכניות כמפורט.

גב' שלומית דוטן - יו"ר הועדה:

עיריית פתח תקווה, אתם תהיו בסוף, כי יש לכם התנגדות עצמית.

גב' תמר טוכלר:

ארצה להתייחס לנושא השימור.

גב' שלומית דוטן - יו"ר הועדה:

מטעם מי את מופיעה.

גב' תמר טוכלר:

המועצה לשימור אתרים, לא הגשנו התנגדות אבל נתבקשנו לתת התייחסות על ידי התושבים ועל ידי העירייה.

גב' שלומית דוטן - יו"ר הועדה:

נשמע ונחליט מה לעשות עם זה, מכיוון שזו לא התנגדות רגילה, וגם לא נדבקה ספציפית להתנגדות שלכם, תהיתי איך הדברים יתחברו.

עו"ד אמיר בלנק:

היא נתבקשה להגיע על ידי העירייה.

גב' תמר טוכלר:

וגם על ידי בעלי הנכס, בני משפחת ששון.

אני אגיד את הדברים הנ"ל.

אחד, בפתח תקוה נעשה סקר אתרים ראשון ביוזמת העירייה והמועצה בתחילת ... סקר שימור אתרים, האתר לא הופיע באף אחת מהרשומות הראשונות, אחרי זה הוקם ועד פעולה נוסף והאתר לא הופיע ברשומות.. וגם בסקר נוסף האתר לא הופיע וסומן, מה שסומן זה מבנה אחר שהוכרז לשימור שנמצא איפה שאני מצביעה.

גב' שלומית דוטן - יו"ר הועדה:

היא בתכנית השניה ולא זאת.

גב' תמר טוכלר:

אבל זה בכל המכלול, יש באמת בתי אריזה וכו', אבל אף אחד מהם לא הוכרז לשימור מכמה סיבות.

לפני מספר חודשים היתה פנייה של בעלי הנכס אלינו לפעול בנושא של השימור, ואחרי זה היתה פנייה נוספת. העירייה לא ראתה סיבה לשמר את המקום, ואני יכולה להגיד את הדברים הבאים. תיאורטית, וזה לא נבדק ואין לנו מסמכים, יש פוטנציאל תיאורטי לשימור ממבנים, המבנים במצבם הנוכחי רחוקים מאוד מלהיות במצב של שימור, הם עברו שינויים רבים, ואפשר לראות מרחוק שרידי גגות, אבל כמעט כל המבנים שונו.

אבל מכיוון שהיתה פנייה של בעלי הנכס וזה עלה, וגם לא כל כך הבנו ועברנו גם על הניירת שהוגשה לעירייה ולא הבנו כל כך את המטרות. התרשמנו גם מביקור אצלם והבנו שיש להם עניין להמשיך לחיות במקום, מתוך אהבה למקום וכו'. אין לי אפשרות להתווכח איתם על כך, אבל אם רוצים שימור שיוכר כשימור יש כמה כללים מחייבים.

מכיוון שמדובר בנכס פרטי, המטרה היא שהם ימשיכו לגור שם, אין סיבה שהעירייה תשים ולו גרוש במבנים לשימור, וגם שום גוף ציבורי בשום מקום בארץ לא יכולים להשקיע כספים ציבוריים בנכסים פרטיים. ולכן העירייה כרגע בכלל לא רוצה שזה יהיה לשימור, והטענה שהעירייה תשקיע זה לא רלוונטי שהם או אנחנו נשקיע שם כסף.

כדי לבחון אם הבית ראוי לשימור יש תהליך, לגבי איך עושים את הסקר, מכיוון שמדובר בנכס פרטי, חובה על בעל הנכס לייצר את זה, ולא חובה של הרשויות עצמן, וגם בעלי הנכס הביעו הסכמה עקרונית במידה ויעלה הצורך.

עוד הובהר באותו סיוור, כי אם אכן הבתים מיועדים לשימור, ואגב לא כל הבתים, דיברו על ארבעה בניינים במגרש, ואני חושבת שהבניין במערב הוא משנות החמישים ולא מצאנו בו ערכים לשימור אל אם כן זה אדריכל נדיר או משהו כזה, אבל לא התרשמנו כך.

הבתים האחרים שניתן לראות במאמץ רב את השרידים של הבנייה הישנה מראשית המאה העשרים, מכיוון שצופו בטיח ושנו חלונות ונוספו מרפסות וכו', מה שנאמר שבמידה וירצו שזה יוכר כמבנה לשימור, יצטרכו למצוא פתרונות, לקלף את הטיח ולשים טיח נכון, לטפל בגג וכו'. עוד טענו כי מכיוון שיש חוסר הסכמה גם מבחינת ההכרה של העירייה כאילו טענו שאי אפשר לשלב בין ישן לחדש ובין נמוך לגבוה, אנו לא מסכימים לכך כי ניתן לשלב, אבל כדי שכולם יוכלו לדבר על אותו סעד עקרוני ויהיה ברור מה החזון שלהם כי כרגע קשה להבין את זה ויזואלית. הצענו שיקימו סקיצה שבה רואים איך המבנים ההיסטוריים אמורים להיות עם אופציה, אם הם רוצים להוסיף מגדל או להשאיר את כל השטח, אבל כרגע אין שום יכולת לעשות את הבניינים האלה לשימור, בכל הבניינים שאנחנו עובדים בכל הארץ, הבניינים האלה במצבם לא יכולים להיחשב למבנים לשימור. רק אם ייעשה מחקר שיוכיח שלמבנים יש פוטנציאל.

מה שעוד חשוב, הוא לבחון, זיהינו שני עצים עם פוטנציאל יחסי, וגם ברחוב ממול ולא רק שם. אקליפטוסים, פוטנציאלית בעבר היה שם רחוב עם בתים משני הצדדים ואם המבנים כולם היו שורדים ניתן היה לעשות כמו במושבות ברחובות היסטוריים לשמר את ה בניינים בחזית אבל זה לא המצב כאן, בדקנו גם עוד התייחסות אם ניתן לשלב את זה עם מתחם שומר התחנה, וגם במידה ולגבי תמהיל השימושים, זה שוב החלטה שלהם אם רוצים שאחד הבניינים למשל יהיה גן ילדים, יש להם זכות לעשות את זה, אבל זאת החלטה שלהם. כרגע אין אישור של הוועדה או שלנו, וכמובן אנחנו נתמוך במידה וירצו.

זה היה דיון בוועדה שימור מצומצמת, זה היה סיור של יו"ר הוועדה ואחרי זה היה דיון ובאותו דיון, אני באתי לפני הדיון ונפגשתי עם הבחורים שגרים שם, ושאלתי אותם אם זה כיוון מקובל עליהם, וזאת היתה הצעת הפרשה, ובעיה נוספת היא הזמן הקצר שעמד לנגדם, והם לא יכלו לעמוד בלוחות הזמנים האלה ולהגיש סקיצה כזאת.

גב' שלומית דוטן - יו"ר הועדה:

תודה רבה לך.

בנושא תכנית ב'.

עו"ד לויט:

נרצה להשלים לאחר תשובת העירייה.

גב' שלומית דוטן - יו"ר הועדה:

יש לכם זכות תגובה. בוודאי. וכדאי שתרשמו לכם מה אתם רוצים.

עו"ד צבי מנדל:

אני מייצג את חלקה 23, 104-107. הטענה שלנו פשוטה, אני מדבר על שני הבניינים האלה, 5, 6. והטענה שלנו היא שבגלל שהכביש הזה כל כך סואן, למעשה הוא עורק ראשי לתל אביב, מסגולה לתל אביב, הצענו להרחיק את הבניינים מעט, אבל עכשיו נתקלנו בטענת השימור. ישנם חברים כאן שרוצים להישאר שם, ומה שיצא הוא שכל התכנית של השטח הירוק, תהיה תכנית שהיא אבן שאין לה הופכין ולא ניתן יהיה לבצע אותה, ובאמת אולי נשאיר אותם במקומם, את בני משפחת ששון ויעשו את התכנית הזאת, את הצבע הירוק הזה בצורה אחרת, גם נשפר אותנו וגם את המגרשים 1,2 כפי ששמענו טענות קודם, ויכול להיות שדווקא בגלל משפחת ששון כולנו נהנה מזה, ואפשר יהיה לנצל את הצבע הירוק, משום שלא ניתן לפנות אותם היום, הם גרים שם. זאת הטענה העיקרית שלנו, וצריך ליתן לה את הדעת.

אני מבין שמשפחת ששון גרה פה, ואם כן, לא יוכלו לפתח את השטח הציבורי הזה, ואיך נפנה אותם. לנו יש בניינים, ואנחנו צריכים להנות מהשטח הירוק שלא נוכל לבנות ממנו?

גב' שלומית דוטן - יו"ר הועדה:

אז מה אתה רוצה.

עו"ד צבי מנדל:

אני חושב שמשפחת ששון, אם הם רוצים וממילא אי אפשר לפנות אותם, שיישארו במקומם ויתכננו את השטח הירוק אחרת כך שנהנה ממנו.

גב' שלומית דוטן - יו"ר הועדה:

מה זה שייך למרחק.

עו"ד צבי מנדל:

כי אם רצינו לסגת, זה בדיוק לשטח של בני משפחת ששון, החכמה היא שכולם ייהנו מהשטח הירוק.

מר בני חיים:

ובהנחה שזה יהיה שטח ירוק, מה דרישתך.

עו"ד צבי מנדל:

מאחר ואנחנו בעורק ראשי, התכנון צריך להיות באופן כזה שישנו את הבניינים, גם הבניין הזה וגם האחרים, כך אני רואה את זה, כי התנועה שם איומה.

גב' שלומית דוטן - יו"ר הועדה:

תודה רבה לך.

מר יוסף יהודה כהן בשם משפחת דן גור.

מר כהן

אני מהנדס, מתכנן ערים ושמאי מקרקעין.

אני מלווה את משפחת דן גור כבר שנים רבות מאז חייו של ציון ז"ל שהיה אבא של הרב לאון שיושב כאן, ואני מוכרח לומר דבר שלא נאמר עד כה. נגעו בנושא של התנהלות תקינה של תכנון. כל השלבים שבהם אנחנו מעורים לא נבעו מיוזמת העירייה אלא מיוזמתנו. וליקטנו שברי מידע...

גב' שלומית דוטן - יו"ר הועדה:

אתה יכול להראות היכן הרכוש של המשפחה.

מר יוסף יהודה כהן:

אני מראה, בצומת הרחוב גיסין, אם נפגשו עם האדריכל, זה לא מיוזמתו אלא מיוזמתי. נכון שציפי מסרה לי את הכתובת של מי שהוא מהמניפים את התכנית ומקדמים אותה, אבל שוב, זה בא מיוזמתנו, כי הרגשנו שיש דברים בשטח, וגם עם השמאי נפגשתי מיוזמתי, ולא מיוזמת הוועדה המקומית וזה חבל. במקום זה, מה קיבלנו, קיבלנו משפט על ניהול עסק ואם ככה מתנהלים הדברים לצערי יש כאן פגם לא מובן, אדם רוצה לשתף פעולה וללכת עם התכנית, והוא משתתף בקידום ובהכל ומקבל סטירה של מקום חי, וזה לא מובן.

גב' שלומית דוטן - יו"ר הועדה:

אבקש לעצור אותך פה, זה לא המקום לנושא הזה, וטענות לנושא סגירת המקום זה ברישוי עסקים ולא פה. אנחנו מדברים על תכנון עתידי.

מר יוסף יהודה כהן:

אני מדבר על תקופת הביניים שהוועדה המקומית לא מצאה לנכון לתת הנחיות. כמה שנים תכנית כזאת בשלה, שמענו את הפינויים הרבים שהיו בדרך, ומטבע הדברים זה לא מספר חודשים, כפי שקיבלתי תשובה לתשעה חודשים להתארגנות מהוועדה המקומית.

גב' שלומית דוטן - יו"ר הועדה:

איזה עסק יש לכם היום.

מר יוסף יהודה כהן:

אנחנו מתייסרים כבר חמש שנים. היה עסק של בתי קירור, בגלל טיעונים ששיתפנו עם הוועדה המקומית פעולה, כל פעם חתכו בחזית הבניין, ומטבע הדברים כזה דבר שעסק חי נסגר, הוא בפירוש צריך לבוא לידי ביטוי בכימות... אני לא רוצה להיכנס לכל זה, כי הוועדה המקומית התייחסה לטבלת ההקצאות ותתקן וכו' אבל אני כן רוצה לומר שכשיש תכנון כל כך מסובך, ויש רישום בשטח, ואנחנו שודכנו עם מגרש שיש עליו פלישה לצערנו הרב, יש דחייה והדברים האלה חייבים לבוא לידי ביטוי.

לא מדובר רק על מקדם כזה או אחר או על המצאות המגרש שלנו על גיסין, ציר תחבורה ראשי ובעיות אקוסטיקה, אלא מדובר על המושה הזאת שהיא... אני לא מאמין כרגע, שבלי מינוף רציני כלשהו, היא תצא לפועל.

ולכן זה לא 0.0 אלא מקדמים מאד משמעותיים בנושא ההקצאה.

גב' שלומית דוטן - יו"ר הועדה:

הטיעון ברור.

מר יוסף יהודה כהן:

יש סעיף, סעיף 122, שכולם מכירים שהקצאה צריכה להיות ככל האפשר קרוב, במיוחד כאשר בניין לא שלנו נבנה על חלקה שלנו, איך אפשר להבין את זה. במקום לבנות את ביתנו על מגרשנו, נותנים למישהו אחר לבנות את ביתו על מגרשי, ומשדכים אותי עם מישהו שיש לו פלישה לחלקה. אם היו בודקים את זה עם התכנון...

גם לגבי הנושא של צורת הבניינים. כולם מתלוננים למה הבניינים פונים והם כל כך קרובים לגיסין, אבל אפשר היה להפנות אותנו או למצוא צורנות שונה למתוכנן היום. אני חוזר שוב, במקום לנסות להיות ביחד עם הבעלים, מתעמתים עם הבעלים, זה מיותר וזה גוזל את פרנסתם של עשר משפחות, וצר לי לומר זאת.

גב' שלומית דוטן - יו"ר הועדה:

רצית להוסיף משהו.

מר יהודה דן גור:

העסק הזה שמדובר היה עסק שפרנס עשר משפחות. אנחנו רוצים להיכנס לזה, סגרו עסק חי בתוך התכנית, מישהו כן קיבל שם פיצויים וזה הגדיל את הזכויות שלו בקיבולת של התכנית. אנחנו מבחינתנו עשינו הכל, אבל הכל, העיקר שנוכל לקדם את הדברים, נפגשתי עם מי שלא היה צריך, עם איציק עובדיה ואחרים, אנחנו צריכים את הכל. וכרגע יש בעיה בהליך ואנחנו לא רואים שום היענות.

גב' שלומית דוטן - יו"ר הועדה:

תודה רבה לכם.
נעבור אם כן לתכנית ג'.
עו"ד שגיא זאת אותה טענה ולא נחזור עליה, עו"ד הימלפרב.

עו"ד הימלפרב:

חלקה 16 נמצאת כאן, כאשר הקצו לנו את בניין 9 מתוך שלושה בניינים בתכנית הזאת. אני כן קיבלתי את תשובת הוועדה המקומית ואני מבין ממנה שהם בעצם אולי רוצים לשנות לשני בניינים.

גב' שלומית דוטן - יו"ר הועדה:

ובכל זאת, תציג את עיקרי ההתנגדות.

עו"ד הימלפרב:

אני רוצה להתחיל מהסוף, לגבי ב' וא', אני לא יודע מתי הן ייצאו לפועל. אין שום סיבה להתנות את האישור של היתרי הבנייה בג' לתכניות א' וב', לא תשתיות ולא דרכים ולא שום דבר קשור בין שלושת המתחמים האלה. ובסך הכל, במתחם ג' יש שם שני שותפים שמבחינת ההתנגדויות והתכניות הן פחות או יותר מרושתות וניתן לגמור את העניין. העירייה הודיעה כי היא מעוניינת לקדם את הבנייה בשכונות האלו ולכן מתן היתר במתחם שלנו והכפפתו במתחם שלנו לאלה של מתחמים אחרים, יעכבו את הבנייה בג' ללא צורך.

גב' שלומית דוטן - יו"ר הועדה:

לפי התכנית, מסומן כיום הבניין הפנימי שיכול להיבנות רק אם תהיה לו את כל הדרך או לפחות חלק מהדרך שנמצאת בא'.

דורון גולדווסר:

אפשר להיכנס מרחוב המאירי.

גב' שלומית דוטן - יו"ר הועדה:

הבנתי. כלומר, כל שלושת הבניינים הם בעצם מגרש אחד.

עו"ד הימלפרב:

לפי טבלת ההקצאה, נאמר שם שאמור להיות איזון בין כל המגרשים, יש לנו בעיה שציינו, לעניין הקצאת החנייה, יש שם חנייה תת קרקעית וחניות עיליות כאשר לפי ההקצאה מוקצים... לפי מה שנראה על פניו בתכנית, החניות העיליות מוקצות לא לבניין של מרשיי, אלא לבניין של השותף וזה אומר שהם יידרשו להקצות את החניות שלהם בחנייה התת קרקעית וזה מגדיל את העלויות, ואין לכך ביטוי בטבלת ההקצאה והאיזון. העירייה אמרה שהיא מקבלת את זה, ויוסיפו סעיף בעניין הזה לתכנית שכל החניות העיליות והתת קרקעיות יהיו שוות לפי החלק היחסי של כל בעל שטח, ואנחנו מבקשים שזה באמת יצוין.
לעניין של הכפפת מתן היתרים או אכלוס לפיתוח של השטח הציבורי, העירייה גם הודיעה שהיא מקבלת את ההתנגדות הזאת, והיא מבקשת...

גב' שלומית דוטן - יו"ר הועדה:

תיתן את ההתנגדות שלכם, העירייה תשיב. אתה לא צריך לדאוג לכך.

עו"ד הימלפרב:

בסעיף 29 נאמר שתנאי לאכלוס הבניין יהיה פיתוח השצ"פ ואחרי זה נאמר שלאחר אכלוס חמישים אחוז מהדיירים. אנחנו רוצים לבנות, ואנחנו לא רוצים לחכות לפיתוח של שטח פתוח שלא תלוי בנו. אנחנו לא רוצים לחכות לזה. העירייה תשיב מה שתשיב והשיבה מה שהשיבה פה וזה מקובל עלינו, שזה באמת ייכנס לתוך התקנון.

גב' שלומית דוטן - יו"ר הועדה:

תודה רבה, עוה"ד עטר...

עו"ד ישראל עטר:

אני ממשרד פרופי נמדר, אנחנו מייצגים את חברות שפע קוד וצוהר, שהן הבעלים של חלקה 15 ומחצית מחלקה 16, והוקצו להם בתכנית ג' בניינים 8 ו 10.

ההתנגדות שלנו למעשה, אם אעשה סיכום של כל מה שנאמר פה עד עתה, מה שהזכרנו בהתנגדות שלנו גם הוזכר על ידי אחרים, ולכן אשתדל לתמצת.

ההתנגדות שלנו בראש ובראשונה מתייחסת לסעיף 15.6 לתקנון שקובע שתוספת יח"ד תהווה סטייה ניכרת, צירפתי להתנגדות פסיקה של בג"צ בעניין בן יקר גת, שקבע שבמקרה דומה בו הוצגה תבי"ע עם סעיף ששולל קטגורית מתן הקלות, תוספת יחידת דיור, צריך להיות דיון גם במקרה שם, בג"צ קבע שהוראה מעין זו חורגת מהסכמה שנתונה לוועדה המקומית, או בשאלה של קביעה מהי סטייה ניכרת ומה לא, זה ניתן לפי חוק לשר הפנים ולא לגופי התכנון.

ניתן לא מזמן פסק דין בבית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים, עתירה מנהלית 400/07, יש לי כאן העתקים לחברי הוועדה, אם אפשר להגיש. בית המשפט למעשה, קובע גם בבניין של תבי"ע שעל פניו, הוראת תכנית שקובעת קטגורית שלא תינתן אפשרות למתן הקלות ושכל סטייה מהוראות התכנית תהווה סטייה ניכרת, היא הוראה שאין לפעול לפיה ויש לבטל אותה.

גב' שלומית דוטן - יו"ר הועדה:

הטיעון ברור.

עו"ד ישראל עטר:

יתר על כן, גם אם אסתכל על פי התקנות, וסטייה ניכרת מתכנית ובמיוחד בסעיפים הרלוונטים, 8,9, סעיף 8 קובע שסטייה ניכרת תהיה, והוא מדבר על תוספת קומות וקובע שאם לאחר הבנייה והוספת הקומה, זה ישתלב עם הסביבה הקרובה, אז התוספת של הקומה לא תיחשב לסטייה ניכרת. אם אני מסתכל בתכנית ג' לעומת תכניות אחרות, תכנית ג' כפי שהיא היום מתעלמת מהתשובה של הוועדה ומתוכננים שלושה בניין של עשר קומות לכל בניין, כאשר בתכנית ב' וא' יש 12-13 קומות וכו', לו הבעלים היו חפצים להגיש בקשה לתוספת קומות, בוודאי שזה היה משתלב בסביבה הקרובה. אם רוצים לבנות 12 או 13 קומות, ואתה עשר ורוצה לעלות ל-12, אז משתווים לכולם וזה לא חורג מהסביבה הקרובה.

גב' שלומית דוטן - יו"ר הועדה:

אני רוצה לשאול שאלה, כי הרחבת בנושא הזה לעומת אחרים שאמנם העלו את הנושא אבל לא הרחיבו.

אמנם אתה עורך דין ולא מתכנן, אבל אנחנו נמצאים בתכנית שהיום מגיעה לפרקה ונמצאת על שולחנו, תסביר לי אם אתה יכול למה אי אפשר היום... כלומר, אם היית אומר שלא מספיק לך עשר קומות ואתה רוצה יותר ורוצה ליישר וחושב שזה נכון ליישר עם אחרים, הייתי מבינה. אנחנו וועדה תכנונית ומתעסקים בתכנון ואיך ייראה אותו האיזור, אבל למה מבקשים היום, וזה לא רק אתה, למרות שיצא שזה הגיע אליך אבל זאת שאלה שכולם צריכים לשאול את עצמם ומה תשובתם לוועדה.

התכנית נמצאת היום על שולחנו, תגידו שאתם חושבים שבאיזור הזה צריכים להיות 15 קומות או שהתכנית לא נותנת מספיק יחידות דיור או שהשמיכה קצרה מדי ואתם רוצים 100 יח"ד לכל בניין ולא 50 כפי שניתנו. למה אתם מבקשים בעצם את הוועדה, לעצום את עיניה היום ולומר שאתם מאשרים את זה, אבל אנחנו אומרים לכם שאנחנו רוצים לבקש ולאפשר את אפשרות התמרון אחר כך. למה לא תבואו ותגידו שאתם רוצים, כמו גדולים, לא להסתתר מאחורי בקשות כאלה ואחרות, עתידיות שאולי תבקשו. תבקשו היום. תסבירו לנו את זה, ותשכנעו אותנו שבאמת תוספת של יח"ד ותוספת קומות ותוספות כאלה ואחרות שכביכול הגיעו מתכניות שהן לא היום אלא תכניות עבר ישנות בתוספת שבס, צריכות באמת, וזה נכון לבקש אותן. אני מבקשת את סליחתך.

עו"ד ישראל עטר:

אני אענה ממה שעולה במוחי, ואשמח גם אם אחרים ישלימו. בעצם את מערערת על כל המוסד של ההקלות, מה שאת אומרת הוא למה בכל סיטואציה לא יבוא הבעלים או מישהו מבעלי הזכויות ויניח על השולחן את כל החלונות העתידיים שלו בנוגע לתכנית, והוועדה תדון מראש בכל מערכת הזכויות של אותו בעלים.

גב' שלומית דוטן - יו"ר הועדה:

אתה מסכים איתי, שיש הבדל בין המצב הקיים למצב המוצע, עולם שלם של תוספת שאף אחד שישב בקרקע, לא חלם לקבל.

עו"ד ישראל עטר:

בסדר, אבל לכן גם בעל הזכויות ישלם היטל השבחה והוצאות רבות ועם כל הכבוד, זה שבן אדם קנה קרקע חקלאית, וקונסים או בעצם לא נקרא לזה לקנוס אבל צריך לשלם גם היטל השבחה

וגם אגרות פיתוח וגם הוצאות של תכניות, זה שכן אדם קיבל זכויות בנייה זה לא צריך לשמש כלי בשביל להעניש אותו לצורך העניין.

לגבי טיעון יוה"ר אין צורך בסעיף 47 למתן הקלות, כי הוא מיצה זכויותיו בעצם אישור התב"ע, אבל יש את סעיף 147 והתקנות מדברות ספציפית גם על תוספת קומות וגם על תוספת יחידות דיור. זה החוק ואין מה לעשות.

גם לענייננו, בנושא של תוספת יח"ד לפי מה שמקובל לקרוא, תקנת שבס, אנחנו רואים על הקטנה של יחידות הדיור, והגדלת מספרן, ובמקרה הזה, זה יכול לשרת את האינטרס של העירייה גם כי הקטנת יחידות הדיור משמעה גם משפחות צעירות יותר שייכנסו וכו', משפחות שמניבות יותר ארנונה וניתן יהיה להנות יותר.

גב' שלומית דוטן - יו"ר הועדה:

כמי שמתעניין בנושא נדל"ן, אני בטוחה שאתה קורא את כל החומר האחרון שזוגות צעירים לא קונות דירות בנות פחות מארבעה חדרים, זה משהו שעכשיו מונח על השולחן של כולנו וצריך להתמודד איתו.

עו"ד ישראל עטר:

מעבר לזה, אני רוצה להתייחס גם לשני סעיפים שהם סעיפי תלות, שבעצם גורמים לתכנית שלנו ללכת עם ולהרגיש בלי, או הפוך. מצד אחד, בא המתכנן בראשית הדיון ואומר שהמטרה היתה לחלק לשלוש תכניות נפרדות כדי לזרז את הקידום של כל אחת מהתכניות, ומצד שני עם הגזר בא גם המקל, אנחנו מצד אחד מתבקשים לאשר תכנית בשלושה מקטעים שונים ומצד שני אי אפשר לזוז מטר באף תכנית, בלי שהתכניות האחרות מתקדמות באותו רצף. כך למשל סעיף 30 קובע שכל התכניות יבואו כמקשה אחת, ואנחנו רואים שלמעשה בין תכנית ב' לתכנית הצפונית לתכנית ג', אין קשר מבחינת תשתיות, ולא ברור בכלל, גם אם יש צורך להתנות תכנית אחת בתכנית שניה, למה יש צורך בין תכנית ב' לתכנית ג'.

בנוסף, הדבר היחיד שמקשר בין תכנית א' לתכנית ג' הוא הכביש שמוצע שם למגורים, ואפשר פשוט לפתור זאת, ולומר שייסלל הכביש ולא צריך להמתין לכל הנושא של האישור של תכנית א' על כל הבעיות שקיימות בתכנית, בכדי לתת אישור לתכנית ג'.

גב' שלומית דוטן - יו"ר הועדה:

אתה חוזר על מה שנאמר.

עו"ד ישראל עטר:

מעבר לכך, הנושא של סעיף 29 האכלוס של חמישים אחוז מהדיירים כתנאי למתן היתר בנייה, האכלוס כפוף בבניית שב"צ על ידי העירייה בתכנית אחרת בכלל, ואני לא חושב שיש מקום כאן להתנות. יש בעיה שכבר דנו בה אחרים, איך אפשר לקבוע להתנות חמישים אחוז, כאשר אנחנו לצורך העניין בעלי שלושה בניינים מהתכנית, ולא ברור... כלומר, יהיה כאן מירוך בין כל בעלי הזכויות מי יצליח להגיע לרף של חמישים אחוז כדי לבנות בלי בעיה, ומצד שני, השני ייתקע כי העירייה עוד לא בנתה את השב"צ בתכנית ליד, ולכן לא ברור למה נותנים לנו גזר ומצד שני אנחנו מוגבלים כל כך.

גם אין שום לוחות זמנים לעירייה לבניית שב"צ בתכנית השניה עד כמה שאנחנו יודעים וגם לגופם של דברים, לגבי הבנייה של הקרקע.

בנוסף, הנושא של פיתוח השצ"פ, כתוב שלא יינתן היתר לאכלוס הבניין הראשון עד פיתוח השצ"פ, אפשר לא לחכות לאכלוס אלא לדאוג שהשצ"פ יפותח עוד קודם לכן, בשלב ... כלומר, צריכה להיות הוראה בתכנית שהאכלוס ופיתוח השצ"פ ייעשה במקביל ולא אחד אחרי השני. תודה רבה.

גב' שלומית דוטן - יו"ר הועדה:

תודה רבה.

בזה סיימנו את שלב שמיעת ההתנגדויות, פרט לזאת של הוועדה המקומית שגם תהווה את תשובת הוועדה. בהתחשבות עם הקלדן, נבקש לעשות הפסקה של עשרים דקות. נבקש גם לפנות את האולם, ותהיו חזרה כאן בשעה 11:45.

--

גב' שלומית דוטן - יו"ר הועדה:

אנחנו חוזרים לדיון, עתה נשמע את תשובת הוועדה המקומית להתנגדויות וכן התנגדות עצמית של הוועדה המקומית לכל אחת מההתנגדויות ולכולן ביחד. אני מבקשת מהמתנגדים סבלנות עתה. כי לא כל מה שתשמעו ימצא חן בעיניכם, אם יהיה לכם מה להגיד, נא לרשום ותינתן לכם זכות התגובה.

גב' ציפי גלבר:

הוועדה המקומית תשיב בשלושה חלקים, אני אתן את הרקע התכנוני והתשובות התכנוניות, השמאי ומשרדו ישיבו לגבי נושא ההקצאות, שמאות, מקדמים וכו', ודורון המתכנן יוסיף עוד בהמשך.

ראשית, תכנית 1268/66 א', ב' וג' החלה את דרכה ההיסטורית כתכנית אחת במקשה אחת. מטרת התכנית היתה לבוא ולעזור למקום הזה שהוא מובלעת בין הרכבת לשעבר לבין שכונות המגורים שהולכות וקמות מצפון וממערב. בצד היה תרשים סביבה, קצת קטן, אבל בכל זאת על מנת להתרשם, ציר גיסין, תוואי הרכבת שהיום כבר מאושר והוא לא ציבורי היום, השכונות שקיימות מצפון, לב הסביונים ואם המושבות וכן תכניות ממערב, נותרה מובלעת שבה עוסקות שלוש התכניות. התכנית כאמור היא מקשה אחת ובכל הדיונים התכנוניים שנעשו מול לשכת התכנון ונקבע שהגשת התכנית וקידום התכנית, תחולקנה לשלוש תכניות ומכאן תכניות א' ב' וג' שכאן.

גב' שלומית דוטן - יו"ר הועדה:

תסבירי לנו גם איך התכנית מסומנת כחקלאית ויש עליה במצב קיים היא כאמור מסומנת כקרקע חקלאית בעוד שיש שם מגורים ותעשיות ועוד כל מיני כאלה ואחרים, אשמח אם תתני הסבר קצר לגבי ההליך הסטטוטורי.

מר בני חיים:

איזור מגורים עם צפיפות נמוכה.

גב' ציפי גלבר:

המצב הקיים של התכנית הוא איזור מגורים, הפסים שמבלבלים, ואכן אפשר לטעות ולחשוב שזה חקלאי, מסומנים כאיזור מגורים ב' וג' מעורב, ג' צהוב, ב' החלק הזה. במאמר מוסגר אגיד שבמסגרת תכנית 2000, המשולש הזה נותר כנראה מטעמים גרפיים כחלל לבן, לימים הנושא שב להחלטת הוועדה המחוזית וזאת החליטה על ייעוד כפי שמופיע כאן. לגבי המבנים הקיימים בשטח, המגורים קיימים וכל אחד רוצה לאחוז בהיסטוריה הרחוקה יותר ואני נותנת לכולם את העדיפות ההיסטורית הכי מרחיקה שהם מבקשים, העסקים שקיימים שם הם עוד לפני שנת 00 וזה היה איזור מלאכה משולב, אפשר לראות בתצ"א, אני לא יודעת לגבי העסקים הקיימים אבל יש מחסנים ומפעל אלומיניום ומחסן קירור, וכו', חלק מהפעילות היא היסטורית. כאמור, כפי שאמרתי, התכנית התחילה כמקשה אחת. הוועדה שדנה כאן היא תכנונית וההובלה של התכנית היתה תכנונית. המטרה היתה לתת תמריץ לשטח כדי שאפשר יהיה לבנות אותו ומכאן האופק התכנוני של התכנית.

היא קבעה מגורים בשתי צלעות התכנית לכיוון רחוב גיסין, כפי שאגב יש מצפון וכן דופן מערבית למגורים כאשר במרכז התכנית אמור להתקיים שצ"פ בסדר גודל יחסית רחב למה שאפשר היה להוציא מהתכנית שמתחבר באופן ישיר עם התכנון, בזמנו, כשעשינו את התכנית, הוא היה רק מוצע והיום הוא כבר תקף. כולם מייעדים את השטחים לציבוריים, שצ"פ ושב"צ במעורב ועל פי יכולת של הוועדה המקומית לפי צרכיה.

לכן, זה יכול לתת כבר קריאת כיוון לגבי כל אלה שטענו לגבי אפילו שאלו חשים כנגד אלה בחלוקת התכניות. צריך להבין מאיפה התחילה התכנית אבל כדי שאף אחד לא ייצא מכאן עם תחושה של קיפוח או חסר, או חשבון שמי מהם או מי מאיתנו, רוצה לבוא הוועדה המקומית מול הבעלים, יזמה הוועדה המקומית התנגדות לוועדה המחוזית שאומרת כדלקמן.

היא חוזרת ואומרת שהתכנית הוגשה כמקשה אחת, אך לימים כשהופקדה התכנית ופוצלה לא-א', ב' ו-ג', התחורר שבאמת ההפקעות אינן זהות בין שלוש התכניות ולכן מבקשת הוועדה המקומית לקבוע איזון כלשהו בין ההפקעות. ההצעה אומרת כדלקמן: בתכנית ג' שהיא התכנית לגביה נטען שכמעט ולא נלקחו הפקעות, הוועדה המקומית מציעה להגדיל את ההפקעות בעוד כשני דונם, 1.99 או משהו כזה, ועל ידי כך גם תכנית ג' תוכל לתת מסה יותר נכבדה של הפקעות, שיעור ההפקעות עם התכנון הזה יגיע לכדי 35 אחוז.

כדי לייצר את אותם שני דונם נוספים יש צורך בביטול מגרש אחד, יש הצעה שהכין המתכנן. אזכיר שתכנית ג' מורכבת היום משלושה מבנים, מגרש אחד וזה משהו שחזר לאורך כל הדיונים, שימו לב לאבחנה בין מספר מבנים לבין מספר מגרשים, הדברים לא בהכרח הולכים ביחד, יכולים להיות מספר מבנים על מגרש אחד. בתכנית ג' כאמור המצב ההתחלתי היה שלושה בניינים במגרש אחד. אנחנו מציעים שני בניינים כאשר אפשר לראות שלפי ההצעה, השליש הצפון מערבי מתפנה לטובת שצ"פ. כמובן שההצעה הזו גוררת בעקבותיה גם שינוי בבינוי. התכנית המופקדת כללה שלושה מבנים בני עשר קומות.

אנחנו כיום מציעים, ואגב עשר הקומות האלה הן לא תרגום ישיר של מספר יח"ד אלא יש בהם קצת עודף. אנחנו מציעים שהבניין הדרומי יהיה בן 16 קומות והצפוני יהיה בן 8 קומות. בהמשך

ההתנגדויות, כשאכנס בהרחבה להתנגדויות של א', אסביר איך השינוי יכול להתיישב נכון מבחינה תכנונית עם שאר השינויים המוצעים בתכנית א'. זה פרט אחד בהתנגדות הוועדה המקומית שביקשנו, וזה הגדלת ההפקעות. חלק מתמשך של זה הוא כמובן שינוי בינוי כפי שהצגתי.

כעת אתייחס להתנגדויות שהושמעו כאן, אלך לפי רשימה שיש בידי ולא דווקא לפי הסדר שהוצג כאן, ואקווה שכל אחד יאתר את עצמו בהתייחסות שלי.

לעניין עו"ד שגיב, שנבין את מי היא מייצגת כי היא לא נוכחת כאן, אמקם את עצמנו, בציר גיסין, והמשולש התכנוני שבו אנחנו עוסקים נמצא כאן, מצפון גובל בתכנית, ישנן חמש חלקות שנותרו בייעוד תעשייתי והיא מייצגת את חברת עמיר, הם בעלי חלקות אלה, 212 – 214, והיא גובלת מצידו השני של גיסין. יוער שרחוב גיסין הוא רחוב ברוחב של שלושים מטר עם עוד קווי בניין נוספים לו. המעניין הוא שהיא הסירה את התנגדותה לפי מה ששמעתי כאן לב', שהם השכנים שלה, כי אם יום אחד יהיה שם מגורים והיא תפתח את חלונותיה, היא ממש תצפה לב', אבל אם היא הסירה אז היא הסירה.

לעניין התנגדותה, זה לא ברור לנו, אין מקום להתנגדות. יש שם מרחק רב ביניהם, על החלקות של חברת עמיר, מוגשת בימים אלה תכנית נפרדת לוועדה המחוזית ואפשר לציין שיש להם ממבנים בגובה רב יותר מאלה שמופיעים כאן. אנחנו מבקשים לדחות את ההתנגדות, אין לה מקום והיא לא נושאת בחובה שום אלמנט תכנוני.

אהוד בוש, על ידי עו"ד הימלפרב, חלקה 16. לעניין החניות התת קרקעיות. קודם כל, היום בתכנית לא נאמר מפורשות מי חונה מעל הקרקע ומי מתחת, כולם חונים בכל מקום, התכנית כוללת גם חניה עילית וגם תת קרקעית ובלבד ויישמרו שלושים אחוז בינוי. חשוב לי לציין שהכניסה למגרשים האלה היא כניסה אחת לכל שלושת הבניינים, זה מגרש אחד, הם מתנהלים כמגרש אחד, אגב מזה אפשר ללמוד למה אין מקום לחלק אותם לעוד מגרשים, נתחיל מזיקות הנאה במרתפי החנייה וזה עניין שלטעמנו אינו רצוי וכדאי מאד שיישארו כולם כמגרש אחד.

גב' שלומית דוטן - יו"ר הועדה:

אציין כי בתשריט הבינוי שנמצא, הכניסה לבניין הזה הוא לא ישירות מהמגרשים, כלומר מחלק המגרש שנמצא ברחוב המאירי אלא דווקא כן אותו הכביש החדש שנכנס אליו.

גב' ציפי גלבר: - נציגת הועדה המקומית:
אדבר על כך כשאגיע לג'.

גב' שלומית דוטן - יו"ר הועדה:
אבל התחלת עם זה.

גב' ציפי גלבר:

נכון, אז אקדים את מה שרציתי לומר אחר כך. הושמעו כאן התנגדויות לגבי התלות ההדדית בתכניות, אבל היא בעצם רצתה, הוועדה המחוזית רצתה בעצם לומר שהיא לא רוצה ליצור סיטואציה בה אחת מהתכניות תופקד, והאחרות ספק מה יהיה בהם, ויישארו סלאמס באיזור, ולכן נקבע מן שרשור בין התכניות.

אבל מאחר ומעצם אופיים... כלומר, הבעלים הם שיקבעו את קצב התקדמות התכנית וההממשות שלה, ולכן לעניין התלות בתכניות אנחנו מציעים באמת להסיר את התנאי הזה של התלות שאלו לא יוכלו לבנות כל זמן שאלו לא בתוקף, ולתת לכל אחד יד חופשית למימוש. בתנאי, שהיחידה לאיכות הסביבה או האגף לאיכות הסביבה בעיריית פתח תקווה, תבחן כל בקשה אל מול המבנים והשימושים הקיימים בשטח. כלומר, אם יש מבנה שהוא בר מימוש ואפשר לאפשר בו מגורים נאותים ושימושים נאותים לפי מה שהתכנית קבעה, והסביבה שנותרת היא אולי עדיין לא לפי התכנית המוצעת אבל יש אפשרות למימוש מגורים נאותים, או אז אנחנו סבורים שאפשר להוציא היתר. אמרתי את זה לעניין הכניסה.

נכון שהכניסה לחלקה ג', הכביש שלה חלקו מצוי בא', אבל אם א' יתעכבו מסיבה כלשהי, הרי הסיבות יכולות להיות מגוון של סיבות.

גב' שלומית דוטן - יו"ר הועדה:
אתם יכולים למצוא פיתרון כניסה אחרת בהיתר.

גב' ציפי גלבר:

נכון ולא לקשור את אלו באלו, כי כולם יכולים להיות בני ערובה של כולם ולמסחטה אין גבולות. את זה אנחנו רוצים למנוע.

גב' שלומית דוטן - יו"ר הועדה:

אני רוצה לשאול בנושא יותר כללי.

אמרת שאתם יכולים להפריד בין התכניות אבל הנושאים שאמורים למנוע את השינויים זה עוד התניה, שזה חובות הרשות המקומית לפתח שצ"פים ושב"צים בתחום התכנית, כי הועדה המחוזית בזמנו, לא רק הסתכלה על החלוקה בין הבעלים אלא גם על חלוקת המטלה שאמורה לתת שירות או הרשות המקומית שאמורה לתת שירות למי שגר שם, בעקבות טענות שרצות על צפון פתח תקווה באופן כללי, שהשצ"פים והשב"צים לא התפתחו בהתאמה לפיתוח של המגורים. אני חושבת שזאת היתה אחת הנקודות העיקריות בדיון מליאת הועדה המחוזית וכשאת מפרקת את התכנית כפי שאת מפרקת, תסבירי מה נותר מהמחויבות לנושא הזה של הפיתוח כי גם הועלה על ידי המתנגדים, גם הנושא שהם שבוים כביכול בתנאי הזה, של פיתוח מבני הציבור והשצ"פים.

גב' ציפי גלבר:

ביחס לשמועות לגבי צפון פתח תקווה, תרשי לי להסתייג מהן. דווקא צפון פתח תקווה הוא דוגמה ראויה וטובה להתנהלות העירייה בכל הנוגע לשטחי ציבור. זה נכון שכשמישהו בא לקנות דירה והקבלן פורש לפניו את כל השטחים הציבוריים, ויתכן והוא ייכנס לדירה, ואחרי זה השטחים, גם אם נמצאים במרחק 500 מטר ממנו מפותחים ולא כך, עדיין העירייה לא יכולה לפתח גנים אם התכנית לא אושרה. מן מקרה שכזה.

לדעתי צפון פתח תקווה ובעצם גם דרום העיר, כשהעירייה השתתתה ולקחה הלוואות ומי שמגיע מגיע, ופורק את חבילותיו ויוצא למחרת לגינה, אלו דוגמאות מצוינות להתנהלות הועדה המקומית שמראה אחריות כלפי תושביה ונותנת מענה הולם לכל הצרכים.

לעניין מגבלות של אכלוס והיתרי בנייה, הועדה המקומית ממליצה כך. לעניין שצ"פים, אנחנו סבורים שכאשר ייהרסו המבנים וכל המגרשים בעצם ירצו לבנות, כחלק מהמבנים הקיימים גם על תחומי השצ"פים, הם ייהרסו באותה רשימה ביחד איתם. אנחנו ערים לכך שהעירייה או קבלנים מקדימים פיתוח שצ"פ כדי לקדם את הליכי הבנייה והבאת התושבים.

לעניין הזה של השצ"פ, אפשר לבוא ולומר שזה יפותח לאחר הריסה וכחלק מההיתרים. ולעניין השב"צים, אני לא יכולה להתחייב במאה אחוז שכשזה נכתב... אני חושבת ש 1278/93 הגובלת בה ממזרח, לא ידענו בדיוק כיצד היא תתאשר ולכן הועדה המכובדת המחוזית אמרה שהם מאפשרים פיתוח, אבל מי ייתן להם מענה לכך שבאמת שטחי הציבור יהיו, והיום כשהתכנית מאושרת אני חושבת שזה נותן מענה הרבה מעבר לרמה השכונתית ויש לנו כמובן מחשבות פרוגרמטיות רחבות היקף.

ניתן לדעתי לסמוך על הועדה המקומית ולאפשר לה את פיתוח התכנים הפרוגרמטרים והמבנים הפרוגרמטים בד בבד עם צרכי השכונה, וזה פוטר אותנו גם מהתלות של התכניות זו בזו, וגם באותם אחוזים, כפי שאמר מישהו שהוא יישאר עם חמישים אחוז וירטואליים ויפסיקו אותו באמצע הקומה - לא, אנחנו לא רוצים להגיע לזה, אלא שאפשר יהיה לבנות והועדה המחוזית שהוכיחה את עצמה עד היום תמשיך בפיתוח כפי שהיא יודעת.

גב' שלומית דוטן - יו"ר הועדה:

התשובה ברורה.

גב' ציפי גלבר:

צוהר על ידי עו"ד אמגר, לעניין הבינוי השבתי, ואנחנו מציעים את השינוי בינוי כפי שהוצע. לעניין... יכול להיות שיש דברים שלא עלו פה, אבל מצאנו לנכון לתת להם דגש. לעניין רישום שטחי העירייה, יש כפל במינוח, והם יירשמו על ידי העירייה בדרך אחרת, צריך להוסיף את זה, מה שיאפשר לנו רישום שטחי ציבור כתוצאה מאיחוד וחלוקה.

לעניין תוספת יחידות דיור וסטייה ניכרת אנחנו בדיעה אחת עם הועדה המחוזית ורוצים שהתכנית תישאר מופקדת כפי שהיא, היא מהווה תמריץ ראוי וטוב לכל מגוון העסקים שיש כאן בסביבה, והמבנים הקיימים ולדעתנו היא נותנת תשובה הולמת ואין מקום להוסיף יחידות דיור, אלו לא צומחות מאלהן אלא גוררות גם עוד קומות וקווי בניין, מה שטענו שאולי לחוץ וצפוף כבר היום אבל כל מי שרוצה להשאיר לעצמו אופציה של תוספת יח"ד וקומות, יצטרכו שוב לרווח את המבנים והדבר מוטל בספק. אם יש לקח שהועדה המקומית פ"ת למדה זה שלעשות שינויים בתכניות מאושרות תמיד מעורר מחלוקות רבות כנגד הועדה המקומית ואם אפשר להימנע מכך, מה טוב.

אפשר לסגור תכנית כך כמצב תקף ולא חייבים לעשות לה שינויים חדשות לבקרים.

לעניין אפשרות הוצאת היתרי בנייה וקידום שאר התכניות, אנחנו מבקשים שלא להתנות אותם ולאפשר לאגף לאיכות הסביבה לבחון כל בקשה בנפרד.

אעבור לתכנית ב', עו"ד שגיב ירדה מהנושא, לעניין התנגדות עו"ד מנדל לגבי התלות שלו עם משפחת ששון, אני מציעה לא להיות תלויים אלה באלה, ושכל אחד יחיה את חייו. ההתנגדות הכתובה עסקה בבקשה להרחיק את הבניינים מציר גיסין, הבקשה נבחנה גם על ידי מתכנן

התכנית ונמצא שזה בלתי אפשרי, הבניינים הם חטיבה אחת שכוללת בתוכה שלושה בניינים ועוד בניין רביעי שלא קשור לתכנית הזאת אבל קיים בא'. אם נתחיל להדריס את כולם ולהסיט אותם דרומה, בעצם מאחר והחלקות הן בצורת משולש, והנפח התכנוני מצטמצם אין אפשרות להסיט אותן דרומה.

אני חייב לציין שביחד עם לשכת התכנון, עוד כשערכנו את התכנית התלבטנו לגבי מענה לצירי גיסין, ונקבע שתינתן גם רצועת שפ"פ שאמורה להיות מגוננת, לפי הנחיות התנית, וגם קו בניין, כך שבסופו של דבר הם נמצאים במרחק שמונה מטרים וכן הנחיות אקוסטיות מאד מפורטות מה צריך לכלול כל מבנה על מנת ליצור תנאי חיים הולכים, ולכן אנחנו מציעים לדחות את ההתנגדות הזאת.

יוסף כהן בשם דן גור, אמנע מלהיכנס לכל מה שנאמר כאן למרות שזה מאד קורץ לי, אבל אציין שלאחר משא ומתן מאד ארוך ומורכב, ניאותו אלו להרוס חלק מהמבנים שלהם ולאפשר את פתיחת ציר גיסין כפי שמאושר סוף סוף. טענו שלא שיתפו פעולה, אף אחד לא מופלה כאן לעומת אחרים, הוועדה המקומית פתח תקווה לא נוהגת להזמין מתנגדים לשימוע לוועדה המקומית לתכניות בסמכות מחוזית. ההתנגדויות מנותחות על ידי מנהל ההמלצה, וההמלצות מובאות לכאן היום, כלומר אין כמעט הדברות עם אף אחד.

לעניין הבקשה לשימוש חורג לבית הקירור ובכלל, שימושים חורגים שביקשו להמשיך ולתת להם חיות. אנחנו סבורים שאם כל עסק קיים ימשיך להתקיים כאן וזה יבקש רק שנתיים עד שימצא מקום חלקי, וזה חמש שנים וזה עשר שנים וכו', עוד שימושים חורגים ועוד שימושים חורגים, המקום בעצם בסוף לא ישיג את הייעוד שהתכנית קבעה לו, ולכן הגיע הזמן שהוועדות צריכות להיות אמיצות דיין ולהחליט שמתחיל עידן חדש של תכנון מפורט, ועסקים שקיימים ואני לא מזלזלת באף עסק, ומאחורי כל עסק עומדות משפחות שמתפרנסות מכך.

קודם כל, הן יודעות על התכנית בשלב הזה, שבו נשלחה להן הודעה על התכנית, והצעה לפי תקנה 7 ואנחנו מציעים לתת עוד כתשעה חודשים לצורך התארגנות מיום מתן תוקף לתכנית. אנחנו סבורים שאם נשים קץ לכל הפעילויות, גם הבעלים יבינו שהגיעה עת בנייה, ולפי דעתי גם הם מעוניינים בכך, אבל להחזיק את החבל משני קצותיו, זה דבר בלתי אפשרי.

לגבי בקשה לחלוקת המגרשים ורישום של החלק היחסי של כל הבעלים, אנחנו מציעים לקבל את ההתנגדות באופן חלקי. המגרשים מתפקדים כפונקציה תכנונית אחת, יצוין שבטבלת ההקצאות כנראה נפלה טעות ואין רישום של חלקים יחסיים, הדבר יצטרך להיות מתוקן. לעניין הקלות דיברנו, פיתוח שצ"פ ושב"צ גם השבתי.

הועלתה טענה שיכול להיות שהגישות לחנייה לא תצא לפועל כי יש מבנים קיימים, התשובה היא שבמסגרת תנאי להוצאת היתר יש צורך להרוס את המבנים, ולכן גם השטחים המיועדים לכניסות לחנייה יפוננו, ואפשר יהיה להיכנס לכל מגרש באופן טבעי כפי שמתוכנן.

תוספת זכויות לעניין דרישות אקוסטיות, לא נקבל את הבקשה הזו, הזכויות מספקות. הדרישות האקוסטיות הן הגנה גם עבור אלה שלימים ירצו היתר בנייה ובוודאי שעבור אלה שיבואו להתגורר שם, אלו שיבנו ירצו למכור את דירותיהם, ולנו יש עניין שהתושבים שם יוכלו לחיות באופן נאות וכולם יהיו מרוצים.

לגבי א', המסה הקריטית של ההתנגדויות. ברשותכם, נתחיל במשפחת ששון, חלקה 26. הוועדה המקומית פתח תקווה, החליטה לנושא זה.. וועדת השימור למעשה, לאור המלצותיה של גבי טוכלר, אישרה את מה שהיא ביקשה, כפי ששמענו ממנה, באף סקר מאף סוג לא נמצאו המבנים כראויים לשימור. והיה, ומי ממחליטי השימור יחשבו שיש מקום לשמר, אלו יוכלו להחליט כך כפי שאמרה תמר רק אם יוגשו לה מסמכים המעידים על כך, כלומר באופן טבעי לפי המלצות הוועדה לשימור, המבנים לא ראויים.

גב' שלומית דוטן - יו"ר הועדה:

יש פרוטוקול של ועדת השימור.

גב' ציפי גלבר:

לי אין, אבל כמובן שנוכל להמציא. הדבר היחידי שהובא לפניי אלו דבריה של תמר ועליהן אני נשענת. אציין כי לגבי משפחת ששון יש כאן התנהלות מוזרה, בהתחלה הם רצו לשמר את המבנים בכל ליבם ונפשם ולא הסכימו לזוז מכך מילימטר, לימים הם רצו לשמר אבל גם לקבל זכויות. יש לנו מכתב אחר שאומר שהם מעוניינים לשמר אבל מוותרים על זכויותיהם.

גב' שלומית דוטן - יו"ר הועדה:

אבל להתאפק מלענות עתה. תהיה לכם הזדמנות להשיב.

גב' ציפי גלבר:

יש מכתב בתיק הוועדה המקומית שהם רק רוצים לשמר ולא זכויות. על מנת לתת תשובה מוחלטת צריך להבין אנה פניהם. לעניין השימור, אמרנו את שאמרנו.

ארצה להעיר שאם יוחלט בהיררכיה כלשהי שהמבנים ראויים לשימור, אני תולה על הלוח את ההדגשה של המבנים המדוברים, אלו שנמצאים בצבע אפור בלי תכנון כלשהו, אמרה טוכלר לגבי הבניין המערבי שאין שום זכות ונותנו עם שני מבנים. כך אני רואה כעת.

גב' שלומית דוטן - יו"ר הועדה:
דיברו על ארבעה מבנים.

גב' ציפי גלבר:
אני רואה כאן שניים, יכול להיות שהם מורכבים מיותר יחידות דיור. הוועדה התכנונית, כלומר אתם, עולה כאן השאלה התכנונית מה נעשה עם המבנים לשימור האלה. הם יישאר פתאום מבנים צמודי קרקע, באיזור שכולו מתרומם לגובה. והמבנה הציבורי ממש מתחבר אליו, והם יתקיימו שניהם בדואליות. כלומר המבנה של השימור אם יהיה לשימור, של משפחת ששון, יישאר על קו אפס ביחד עם דרך ושב"צ. כלומר, גם אם יוחלט שהמבנה ראוי לשימור, ואני לא יודעת איך הוועדה תחליט לפעול, צריך לחשוב תכנונית איזה תכנים יוצקים לאותם מבנים. הוועדה המקומית לא תיקח את המבנים האלה לשימור תחת חסותה, כלומר הם יישארו בידיים פרטיות עם תכליות שלא ברור לי מה הם יהיו. כאן יש שב"צ לפי התכנון.

גב' שלומית דוטן - יו"ר הועדה:
לא ניתן להעיר כעת. נא להתאפק.

גב' ציפי גלבר:
יש לשקול את הדבר. דרשו פיצוי לגבי פינוי כפוי ממגורים, ואנחנו סבורים שהזכויות מפצות דיים, ואין מקום להוסיף עליהן.
הועלתה טענה שההקצאה שהם יקבלו היא באיזור שיש בו מפעל, הדבר יחייב אותם לפעילות נוספת של סקר זיהום קרקע וכו'. אף אחד לא קבע שהמפעל הזה מזהם קרקע, אני לא יודעת לקבוע את זה היום. והם לא בודדים, אם יש עוד מפעלים אז כולם יצטרכו להתכבד, לימים שיבנו, ולבצע את המוטל לפי הצורך.
כל עניין המושה וכו', יענה אחר כך אריה.
משפחת ששון, למרות שיש לה עניין רק בשימור, ידעה לטעון לגבי אפילו בהקצאות ובהפקעות. לגבי הפקעות הוספתי תוספת הפקעה לבניין ג'. לעניין תוספת יח"ד ב-א', אם אנחנו... היום תכנית א' כוללת בתוכה כ-200 יח"ד בסך הכל בערך. אם משפחת... אלו שטוענים שאין אחידות בצפיפויות, ייצא אפוא שכדי שכולם יהיו באותה יחסיות יש צורך להוסיף שלושים יח"ד לטובת תכנית א', כך שיהיו שם 230 יח"ד. הדבר כורך בתוכו גם שינוי בבינוי, אני אציין שאם משפחת ששון, נותרת רק עם השימור, רק עם מבנה השימור, והם מוציאים את חלקתם, יש צורך רק בתוספת של 24 יח"ד. זה המנעד המוצע כאן.
לעניין שיפוי....

גב' שלומית דוטן - יו"ר הועדה:
אני רק רוצה להבין משהו. אנחנו מדברים על תכנית שאושרה להפקדה עם מאתיים יח"ד, הוועדה המקומית מה מציעה, להוסיף, להשאיר? או מכיוון שבכל מקרה מדובר על לעשות סלט כזה או אחר בטבלאות האיזון, האם היא מחליטה רק להוסיף או לעשות חלוקה אחרת....

גב' ציפי גלבר:
שוב, הוועדה המקומית מציעה להוסיף יחידות דיור כדי שלא תהיה טענה לגבי אפליה, זאת למרות דבריי הראשונים בדבר תכנון במקשה אחת. אבל מכיוון שהתכנית מחולקת לשלוש תכניות נפרדות, נציע או להוסיף שלושים יחידות דיור לא'. בג' אנחנו נותרים עם אותן יחידות דיור ומוסיפים רק הפקעה.
כאמור, אם משפחת ששון נותרת, אנחנו מציעים להוסיף עוד שלושים יח"ד ואם זו יוצאת, אנחנו מציעים להוסיף רק 24 יחידות דיור.

גב' קארין טלמור:
מה ההשלכות לבינוי.

גב' ציפי גלבר:
ההשלכות הן כך, אנחנו מציעים ששני הבניינים לכיוון מערב ישונו לטובת 16 קומות, היום מדובר על 13 ו 12, לפי המופקד, כלומר יש לנו שלושה בניינים מערביים, זה שבפינה של גיסין והמאירי ואחריו עוד שניים, המצב הקיים מצפון, זה 13, 13 ו 12, ואנחנו מציעים שזה ישונה ל 16 קומות

בכל אחד, ומי שזוכר בתחילת דבריי כשדיברתי על ג' הצענו שתהיה עוד הפקעה ואנחנו מערימים את זכויות הבנייה, וגם מקבלים בניין של 16. והבניין הפנימי בן 12 קומות, כך שפחות או יותר כולם נמצאים בגבהים מעל הבנייה הגבוהה.

גב' שלומית דוטן - יו"ר הועדה:

אני רוצה לשאול, אחת השאלות שהועלו זה לגבי מגרשים שיש בהם יותר מבניין אחד, לחלק למגרשי משנה וכך להקל על בעלים בחלקות כאלה ואחרות. התכנית הופכת למגרשים, חלקות הופכות למגרשים. בתוך המגרשים, יש מגרשי משנה, נאמר שבמגרש שיש יותר מבניין אחד, עלתה בקשה לחלק אותם כך שכל בניין יעמוד על מגרש, כדי להקל עליהם על החלוקה. אני ארצה על כך תשובה.

גב' ציפי גלבר:

הדבר לא כדאי, ואסביר מדוע. המגרשים, נכון שיש מגרשים שנושאים בתחומם יותר ממבנה אחד. צריך לזכור שפינוי חלקות מקור והקצאה במגרש אחד הינו הליך רצוי על מנת שהחלקות, אותן חלקות תפוסות יוכלו לבנות. שוו בנפשכם, שחלקה מסוימת מחליטה שהיא זו שיוצאת לבנייה ומבקשת הקצאה נפרדת במגרש, אבל בעל אותו מגרש לא החליט לצאת מהשטח, אז במה הם יצאו וידם על העליונה? בכלום, אין להם מגרש פנוי ויש להם עסק או מבנה הרוס. הם לא יצאו בשום רווח.

בעוד שאת כולם, אם משאירים במגרש אחד, ברור שלא זה צריך לחכות לרצונותיו של זה, ולא זה לתחננו של זה. כולם יכולים ביום אחד, באמת, לסגור ולהרוס את המבנים שלהם ולבנות אותם כי אחרת ניצור סלט שאלו יהיו בני ערובה, וזה בדיוק המתכונת שמובילה אותנו לזה. לא בהכרח שאותו בניין מוקצה, שם החלקה המקורית שלו, אז מהי ההסכמה, הוא עם עצמו? זה נחמד, אבל זה לא מספיק.

דורון גולדווסר:

יש שני מגרשים שיש בהם יותר מבניין אחד, היה ניסיון לחלק את זה לחלקות משנה, או חלקות עצמאיות וכל אחד תתמודד עם בעיית החנייה שלה באופן עצמאי, אני יכול לדבר מהפרקטיקה שיש מקרים כאלה וכאלה, יש מקרים של זיקות הנאה ופתרונות שרוצים לאנוס את התכנית בכח ולייצר מגרשים עצמאיים.

מאחר ואם נייצר מגרשים עצמאיים, כל אחד יצטרך לתת את הרמפות שלו לחניות תת קרקעי, והרבה דברים שיכולים להיות משותפים גם בחניונים התת קרקעיים וגם בעיליים, לא יוכלו להיות משותפים. כלומר, אנחנו בכח מעמיסים עליו הרבה יותר ממה שהוא צריך בפועל. יש מקומות שאין בעיה לחלק ואז מחלקים. אבל יש מקומות שבעיניי זה בלתי אפשרי תכנונית לחלק, ולכן הגענו למסקנה שאין טעם לחלק ואמנם יכולה להיות אולי בעיית מימוש, אבל גם אם נחלק אותם למגרשים עצמאיים, הערך של המגרש ירד, כי העלות של החניון התת קרקעי, הרבה יותר גבוהה, ולכן לא ברור מה עדיף, לחלק או לא.

גב' ציפי גלבר:

בנוסף לכך, היום בעצם הכניסות לרכבים נותנות מענה למצב הקיים, כלומר זה שמתוכנן, אם כל מבנה יבקש להיות נפרד, זה אומר שאנחנו נחתוך כל מבנה עבור עוד כניסות ויציאות. קודם כל, אני לא יודעת אם זה אפשרי מבחינה תנועתית וזה דורש בדיקה, ומעבר לכך משאב הקרקע כאן הוא מוגבל, תמיד משאב הקרקע מוגבל אבל במקרה הנוכחי שמנסים גם לאפשר פיתוח וגם לשמור על אחוז ירוק במגרש, לבוא ועוד לחתוך כל היום את המגרשים עבור כניסות ויציאות, ויש לי גם רמפות לצרכי מרתף וגם כניסות לקומת הקרקע, יצאתי יותר בהפסד מאשר ברווח, וכן זיקות הנאה ומריבות בלתי נפסקות בין וועדי בתים שאנחנו מכירים בוועדה המקומית, למה זה עובר דרכו וההוא דרכו, ומלחמת עולם שלא תסתיים לעולם. אנו מציעים להשאיר את זה כמגרשים כפי שהם.

מר בני חיים:

יש לפעמים אפשרויות ביניים של חלוקה עם זיקות הנאה וכולם מסכימים וכניסה אחת עם זיקות הנאה וזה מסתדר. וזאת אפשרות ואתם יכולים לעשות את זה בהסכמה.

גב' ציפי גלבר:

יש מקרים אבל השאלה היא מה המסה שאתה מעמיס על אותן כניסות ויציאות וכמה מבנים משתתפים בזה.

מר בני חיים:

אבל יש אפשרות כזאת.

גב' ציפי גלבר:

בוודאי שיש מקרים כאלה, אנחנו לא מתנגדים באופן גורף, לעניין הספציפי הזה, אנחנו חושבים שזה עדיף, אל תשכחו בראשית דבריי שכל אחד בתחומי המגרש שלו חייב גם להרוס את המבנים, וזה שמישהו יהרוס לא מאפשר בנייה במיקום החדש, וזה יגרום למישהו להיות בן ערובה בתכנית שלא תצא לפועל. אם אתם סומכים על הסכמות שאנשים מגיעים, אז לא צריך שום איזון והקצאות והתנגדויות, וכולם יגיעו להסכמות והלוואי ונגיע ליום הזה. אבל זה נראה לי קצת רחוק.

גב' שלומית דוטן - יו"ר הועדה:

יואב רוצה לשאול, אבל תעני מתי שנוח לך.

מר יואב צלניקר:

השאלה מבחינה תכנונית אם אי אפשר לשים את הבינוי של 8 לכיוון הכביש, ולהסיט את זה לכיוון הציר המאושר של המסילה.

גב' ציפי גלבר:

היום אין מסילה.

דורון גולדווסר:

זה שטח ציבורי לשצי"פים. אין שם מסילה היום.

גב' שלומית דוטן - יו"ר הועדה:

זאת היתה מסילת רכב, ש... קצת היסטוריה... שבתקופת שתילת הפרדסים בפתח תקווה, הגיעו להסכם, יו"ר וועד היישוב פתח תקווה, זלמן גיסין, עם דיזנגוף על הקמת קו רכבת בין פתח תקווה לבין תל אביב, ליפו, בכדי להעביר את התפוזים של פתח תקווה ליפו, אבל עכשיו אין תפוזים כבר הרבה שנים. נחזור אם כן למציאות שלנו.

גב' ציפי גלבר:

לעניין השיפוי, אנחנו מקבלים את ההתנגדות. אכן קיימת טעות טכנית בסעיף השיפוי, במקום הוועדה המקומית תשפה, מבוקש לרשום שהבעלים ישפו, ואנחנו בהחלט מודים בטעות ומודים לאלו שהאירו את עינינו. לעניין הוצאות תכנון, גם על זה נשאלנו, תכנון רבותיי עולה כסף למי שלא יודע, ואני לא מדבר על הזמן, אבל זה עולה כסף. הוועדה המקומית רשאית לגבות הוצאות תכנון, ואולי צריך לחדד כאן שההתניה עבור הוצאות תכנון היא עבור כל מגרש ומגרש, ואכן אין תלות בכל התכנית כולה. לעניין מאירי ורוטמן, עו"ד מישר, ההתנגדות אמרה שהתכנית לא קובעת חלקים בטבלת ההקצאות כפי שאמרתי במתנגד קודם, וזה צריך להיות מתוקן. הבקשה לחלק את בניינים 1-4 למגרשים, זה מקרה שבו אנחנו חושבים שיש בהחלט מקום לעשות זאת. אנחנו מציעים לחלק את ארבעת המגרשים.... כלומר מגרש אחד עם ארבעה בניינים, אנחנו מציעים לחלק כך שהמבנה הצפוני יהיה מגרש בפני עצמו, ואלו יישארו כמגרש עם שלושה בניינים, כל אחד יש לו באמת יכולת קיום נפרדת. לעניין...

גב' שלומית דוטן - יו"ר הועדה:

ומרחוב גיסין כל אחד יקבל כניסה בנפרד.

גב' ציפי גלבר:

לא, מגיסין יש כניסה רק לחלקה ב', כל השאר נכנסים מהמשך המאירי. בהתנגדות הכתובה בכל אופן, גם אם כאן זה לא נאמר, טענו שלא נקבע שטח דירות. התחשיב והסך הכל מרמז על כך ששטח דירה ממוצעת כפי שחושב אז היה 110 מ"ר עיקרי, ככל שהוועדה תחליט אפשר... אנחנו רוצים לציין את זה. לגבי שימושים חורגים השבתי עוד קודם. לגבי אי הבהירות בין חלוקת זכויות בנייה בין הבניינים, אנחנו מציעים שטבלת ההקצאות היא שתקבע, ואז הדבר חלוט ואין שאלות. לא מכפילים קומות ביחידות דיור ולא מחלקים, הדבר יהיה חלוט ויירשם בטבלת ההקצאות. לגבי נחום והורוביץ, אולי איחדתי כמה כאן. שוב, לעניין התאמה בין התכנון, כפי שהשבתי קודם, 110 מ"ר בממוצע ליחיד. האפוסטרופוס הגיש התנגדות בעלת שורה אחת בזמן הנקוב, ושבוע שעבר

קיבלנו עוד הרחבה של ההתנגדות שכולה בענייני הקצאות, ומכיוון שכך אולי ישיב על כך. עו"ד אונגר שמייצג קבוצת רוכשים, השבנו, סטייה ניכרת השבנו. ולכן העניין האחד שנותר שלא אמרנו בשאר ההתנגדויות זה הבקשה שלהם... עו"ד אונגר זה הבניין הפינתי בגיסין פינת המאירי, שביקש להסיט אותו דרומה. אנחנו מציעים לקבל את ההתנגדות בחלקה, ובלבד שקו הבניין מאחור לא יפחת מ 18 מטר, כלומר לכיוון דרום וזה יפתור את הבעיה. אני מדברת על קו בניין אחורי, זה הבניין המדובר, והוא נמצא בפינת גיסין והמאירי, הכוונה היא שהוא יישב על צומת דרכים מאד סואנת, ואם אפשר להעתיקו אחורה. כאמור, אנו משיבים שהדבר אפשרי ובלבד שישאר מרחב אחורי כך שמי שיבוא מהמאירי יוכל לראות את כל החלל החיצוני ולא בניין אחד שיחסום אותו באופן שלא ניתן יהיה לראות את החלל החיצוני, וגם לשמור על הסדר הציבורי.

גב' שלומית דוטן - יו"ר הועדה:

קו בניין במגרש, בחזית הדרומית, 18 מטר. לא יקטן מ 18 מטר.

גב' ציפי גלבר:

נכון, קו בניין אחורי, קרי לצד דרום. מאחר והוא פינתי, אחורי זה מונח נתון לפרשנות ולכן נאמר קו בניין לצד דרום לא יפחת מ 18 מטרים. כעת אבקש לתת תוקף לתכניות בכפוף לדבריי, ושאת דברי ישלים אריה, לכל עניין ההקצאות, ואם יהיה לי מה להשלים, שתהיה לי הזכות הזאת.

מר אריה קמיל:

יש כאן שינויים בהמלצת הוועדה המקומית ונעשה שינויים גם בטבלאות. ערכנו טבלת איזון, יש לנו בנושאים שטענו כלפיהם טבלת איזון והקצאות שמצורפת. לגבי ההתייחסות הספציפית של כל אחד מהשמאית לנושא מקדמי השווי שניתנו בתכנית. בגדול, התכנית הזאת משמשת... אנחנו הבאנו אותה בחשבון ויש מחלוקת שמאית גדולה איך מביאים באיחוד וחלוקה את הקרקע, עם מבנים או בלי. במקרה הזה לא נורא, כי לקרקע יש זכויות במצב הקודם, יש 11 יחידות אם אני לא טועה. כלומר, יכולתי להביא בחשבון יש קרקע עם זכויות בנייה. לא יכולתי ולא הגיוני להיכנס לאל אחד, מה הוא עושה ולקבל על זה מקדמים כי אז לא נוכל לגמור. לא נוכל לאזן ולקדם אף תכנית. לכל בעלים יש זכות על המצב הקודם לפי תכנית בניין עיר ויש לו זכויות במצב היוצא.

לגבי איך משפיע גיסין ואיך משפיע השצ"פ, היתה מחלוקת שמאית אם זה 0.1 או 0.2, אני יכול להסביר מאיפה לקחתי כל דבר, אבל כרגע הוועדה המקומית ממליצה לשנות, יש לכך השפעה ועדיין לא הכנתי את ההקצאות החדשות, אני מניח שזה יופקד שוב על פי תכנית 106 ב'.

גב' שלומית דוטן - יו"ר הועדה:

אני אסביר את תהליך העבודה שלנו בעקבות מה שקורה כאן.

מר אריה קמיל:

ב-ב' וב-ג' אין שום שינוי מבחינת ההקצאות, יש שינוי בבנין. יש מבנה אחד שהופך להיות 16 קומות. מבחינת ההקצאות וטבלת האיזון לא צריכות להיות שינויים גדולים, אבל את זה תחליט הוועדה. אני לא יודע לאן צריך להגיע, כי אני יכול להתעמת כאן על כל נושא, אבל מכיוון שיש כאן שינויים כאלה, שממילא נהיה כאן שוב, לא אצטרך להרחיב על כך.

גב' ציפי גלבר:

קודם כל אנחנו ממליצים לוועדה והם אלו שיחליטו. מה שחשוב לי להדגיש בדבריו של אריה, שמקדמים ומיקום ועוד.. אם ליד שצ"פ או ליד שב"צ, כל זה ויכוחים שמאיים ואחד צריך להחליט. אריה ערך את הטבלאות כחלק ממסמכי התכנית, אפשר להמשיך ולהתווכח על ערכים, ודומני שלוועדה המחוזית כבר יש שמאי, וכל 0.0. משהו יכול להטות במכפלות את מספר יחידות הדיור לכאן או לכאן, ואין טעם שאריה יפרוש את משנתו. ויפרט למה זה נכון ולמה זה נכון, זאת קביעה שמאית.

מר אריה קמיל:

שינינו את הכל, אני יכול להתייחס לכל אחד מההערכות אבל רשמתי. ואני לא רואה מקום. אני בגדול אומר, היו כאן טענות, נאמר למה נתנו מקדם שונה לבנין אחד מהאחר, אני רואה את הבניין יושב על ציר של דרך, ואין לידו אף דרך מהותית. אני ראיתי את הדברים שונה ממך, ומותר לי.

אני רואה בניין שיושב על שצ"פ עתידי ואני נותן לו מקדם גבוה יותר ואני לא מתעלם מהדרך שיש בחזית המבנים, יש מקדמים שונים שאפשר לחלוק עליהם מבחינה שמאית. יש כאן מורכבות תכנונית שנאלצתי להיכנס לתוכה. אני חושב שהערכים שאני ערכתי הן לפי מיטב הכללים

השמאיים. הגורם של מושה, או לא מושה, מכיוון שאנחנו עומדים בתוצאה של זכויות בנייה עתירות במצב החדש, אין כאן ברירה אלא להתאחד, ומטבע הדברים זה האופי של הבינוי, יתר הדברים מפורטים גם בתשובה שנתנו בכתב, ואם נצטרך אשיב על כל מה שישאלו.

גב' שלומית דוטן - יו"ר הועדה:

בסדר, אם את רוצה לסיים, ציפי... אשמח להסביר איך הוועדה מתייחסת לכל מה שנאמר כאן עוד לפני תשובות המתנגדים.

הוועדה כשהיא מחליטה במצב כזה, היא קודם מחליטה בהתנגדויות ובנושאים התכנוניים, רק כפועל יוצא בנושאים התכנוניים לאחר שהיא החליטה, נדרוש מהוועדה המקומית ליצור את הטבלאות מחדש בהתאם להחלטות האלה, הן יפורסמו, ותהיה אפשרות להגיב עליהן. בוודאי, שכל אותן הטבלאות יעברו לפני זה את שמאי הוועדה, לפני שהן יפורסמו כדי לוודא שהן עומדות גם בשינויים וגם בהתנגדויות וגם בתשובות להתנגדויות, ורק אחר כך תקבלו אותם, תעברו עליהם ואז הוועדה תשוב ותדון.

יש לכם הזדמנות להגיב. אם אתם לא מגיבים אז אתם לא מגיבים. זה ההליך שהוועדה מגלגלת מן מצב כזה שיש בו רב תכונות בהחלטות. היא חייבת להחליט קודם החלטות תכנוניות לפני שהיא מחליטה החלטות שמאיות. וזה נראה לי ברור מאליו.

עכשיו בסבלנות, נעבור לשלב התגובות. אני מזכירה שזו לא חובה אלא זכות. לא כולם חייבים להגיב, ואם שמעתם והבנתם וקיבלתם את הרעיון הכללי וקיבלתם גם חלק מהתשובות אז לא חייבים לדבר, אנחנו לא חוזרים חזרה להתנגדויות אלא רק כתשובה למה שנאמר כאן. אנחנו, מכיוון שגם כמות המתנגדים ירדה פלאים ונראה לי שאדון נאמן מאד בלחץ, ניתן לו ראשון ונעשה סבב, ועם קצת סבלנות נעבור את זה.

עו"ד גלעד נאמן:

לטעמנו, אם למעשה מקבלים את ההתנגדות של הוועדה עצמה לתכנית שלה, בכל הכבוד עוסקים בתכנית חדשה. אמנם ציירו כאן איזשהו כתם ירוק ושינו לנו את הקומות אבל לטעמנו עסקין בתכנית חדשה. והיא מחויבת בהפקדה חדשה, אם על כך אין מחלוקת בינינו לבין הוועדה, אז...

גב' שלומית דוטן - יו"ר הועדה:

זאת החלטה שאנו צריכים לקחת.

עו"ד גלעד נאמן:

זאת עמדתנו לפחות. לטעמנו, לא היה לנו עד היום את יומנו בפני וועדת התכנון, ולמעשה אם הבנו נכון את מה שנאמר לנו, אז ההתנגדות שלנו שניתנה בכתב ללא תצהיר לא נדונה, והוועדה המקומית לא התייחסה לכך מעולם. אני רוצה להסביר את חוסר שיקול הדעת והסבירות הקיצוני בשיקולים של הוועדה, באתר של עיריית פתח תקווה, מבני המגורים של משפחת ששון מזה כ-35 שנה מסומנים כתעשייה, כך שאני נותן להם את מלוא הקרדיט שהמתכנן הנכבד, בכלל ראה לגד עיניו בנייני תעשייה, אף אחד לא הבין ואני גם נותן למר קמיל את אותו קרדיט, שבחן את אותו תצ"א שנמצא באתר הוועדה ולקח בחשבון שמדובר בכלל בשטחי תעשייה. על פניו אלו הנתונים התכנוניים שעמדו בפני השמאי והוועדה.

ולכן כפי שאמרתי בפתיח, על פניו חוזקה טענתנו גם לאור התגובה של הוועדה עצמה, תכנית חדשה אם אכן תתקבל ההתנגדות של הוועדה המקומית לתכנית שלנו שתחייב פרסום מחדש. גם לא הצלחנו להבין כרגע את המענה לגבי הצפיפות כי ראינו את התשובה בכתב שאותה ראינו בבוקר, אם אכן מגדילים ל-17 יח"ד את הצפיפות גם בתכנית א'.

גב' שלומית דוטן - יו"ר הועדה:

הוועדה המקומית אמרה לגבי תכנית א' שאם אתם נשאים בבנייה למגורים כפי שהתכנית פה היתה מופקדת, הם מציעים להוסיף שלושים יח"ד כדי להביא אתכם, את תכנית א' בהשוואה לתכניות אחרות. אני לא יודעת מספר, אבל הם מוסיפים שלושים יח"ד נוספות לא'. ואחרי זה החלוקה ביניכם, אני לא יודעת מה זה אומר. במידה ואתם מתעקשים להישאר לשימור, אז רק 24 יח"ד. ההפרש כביכול של החלק שלכם זה 6 יח"ד.

עו"ד גלעד נאמן:

לגבי נושא ההערה שטוב היה לה שלא נאמרה משנאמרה, מצד אחד אומרים שימור ומצד שני מתייחסים לזכויות. אני לא מכיר פרוצדורה משפטית אחרת לגבי הפורום של העלאת טענות ולכן מצד אחד אמרנו מפורשות מה אנחנו רוצים ומצד שני אין לנו ברירה, אם חלילה נגיע לבית המשפט, שלא ישאלו אותנו מדוע לא טענו את הטענה לגבי כך שאנחנו מופלים כמי שתורמים ארבע וילות לגבי הזכויות הקיימות.

מה שאנחנו רוצים, אחזור ואבהיר חד משמעית. לטעמנו, יש להפריד את הזכויות של משפחת ששון, אם עושים תכנית חדשה, להוציא אותנו מהקו הכחול ולהשאיר אותנו על מקומנו, ואם משאירים אותנו בקו הכחול, להשאיר אותנו בפוזיציה בה אנחנו נמצאים מבלי שניתן יהיה לחייב אותנו לפנות את ארבע היחידות שלנו. ראיתי כל מיני גישות ולא ראיתי את הפרוטוקולים החסויים עדיין, אני לא יודע אם שימור או לא, אבל הבקשה היא להישאר, כי מדובר במשפחה שגרה, ולהשאיר אותנו עם האופציה ליצור בניין עצמאי ונפרד, שהבנייה שלו תותלה אם אי פעם ייבנה בפינוי של ארבע היחידות.

לגבי הרצון לגלגל עלינו את השיפוי, לכאורה קיבלו את ההתנגדות אבל רוצים לגלגל על הבעלים את השיפוי, זה נראה לי קצת מרחיק לכת, לומר שרוצים לפנות אותנו ולכפות עלינו לגור במקום אחר, ושגם נממן את השיפוי של אותם תובעים כאלה ואחרים, ואת הוצאות התכנון. לדעתי זה לא סביר.

נושא הזיהום והנושלתיות בה זה נאמר. פה נתנו לנו תיאורים על יום בהיר ואנשים שיורדים לגן, היום זה הזמן הנכון לדרוש ולוודא האם הקרקע מזוהמת או לא, ולא בשלב שיהיו ילדים שיירדו לגן ואז לגלות שאולי חלילה יש זיהום. אני קראתי אי אלו עתירות ואולי אין הכרעות סופיות לגבי מקומות אחרים אולי. זאת העמדה של הוועדה? שקודם כל נבנה והילדים יירדו לגינה, ואז יבדקו זיהום? האם זה לא אמור להיות תנאי מקדמי? על פניו, ראוי כאן שיקול דעת מחדש בא', ב' וג'.

בכלל, אני לא מבין נכון לעתה, את עמדת הוועדה והמתכנן בכל הנוגע לדואליות של שימור או לא. השטח היום שבו נמצאת המשפחה, הוא שטח שעל פניו מיועד לשטחי ציבור, ואם אני מבין נכון, הראייה התכנונית, או הרובע, מיועד לבתי ספר שאמורים לתת שירות לא רק לתכניות אלה, אלא כנראה גם לשטחים נוספים אחרים, ולכן אני לא מבין איפה אמור להיות הפיתרון.

מר בני חיים:

זה שטח ירוק.

עו"ד גלעד נאמן:

אם לוקחים את השטח והוא נגרע מכלל התכנית אז זה לא ברור לנו, הרי ירוק זה כבר לא יישאר והשאלה היא איפה נותנים את המענה אלא אם כן התכנית תישאר באחוזים נמוכים של הפקעה לצרכי ציבור.

לגבי השימור יש עוד כל מיני פתרונות שיכולים לבוא מצד הוועדה, לא ברור לי למה השחור והלבן. אם הם רוצים להיות בשימור, שהם ישמרו ויעשו ויטפלו, אבל הם לא יקבלו זכויות. כל השכנים מקבלים זכויות על פניו.

גב' שלומית דוטן - יו"ר הוועדה:

כבר אמרת את זה.

עו"ד גלעד נאמן:

אני גם רוצה להעלות את הפיתרון. יש נושא של מטלות. למה אלו שבונים לידינו 16 קומות למשל, לא יתרמו. ואנחנו נותרים עם אותם ארבעה בתים. למה שלא יעזרו בנושא הזה. העירייה אומרת שלא מעניין אותם ושנחנו נטפל בזה. הרי הוועדה שמעה על תכניות ורשויות שאומרות, שאם רוצים לבנות לגובה של 16 קומות, אפשר לבנות שגרירות רוסית או דברים אחרים, בתל אביב שהיזם בונה. גם זה במסגרת השיקול מחדש, וזה שווה שיקול. תודה.

גב' דודזון אולין - שמאית מקרקעין:

הצעת ייעול בנוגע לתכנית, זה רק מתבקש. האדריכל הציע לשים פה את השצ"פ ולהוסיף שטחים פתוחים לתכנית אבל למה לא להעביר את שטח הבניין הציבורי, להוסיף עוד מגרש, ובכך לאפשר עוד בניין ולפזר את המושה.

גב' ציפי גלבר:

אז איך יהיו הפקעות זהות בין כולם, כמו שטענתם.

גב' דודזון אולין - שמאית מקרקעין:

ברור שיהיו הפקעות שונות, כי כאן לא הופקע כלום וכאן הופקעו 43 אחוזים. אנחנו עדיין נשארים הפקעות של שצ"פ אבל מורידים לנו את אחוזי ההפקעה. זה לעניין המיקום.

עניין נוסף, הבנתי שהוועדה המקומית קיבלה את הרחקת בניין 1 פנימה, אבל צריך להביא בחשבון איך זה ישפיע על המתחמים מדרום, שהבניין יתקרב אליהם, וגם אני רוצה לחדד שהתכנית מדברת....

גב' שלומית דוטן - יו"ר הועדה:

מדובר על הזזה של שישה מטרים בתוך תחום המגרש.

גב' דודזון אולין - שמאית מקרקעין:

נכון, למגרש שלנו. לעניין קו שיפוע, אציין כי מופיע בתכנית שתנאי לקבלת היתר זה חתימת כתב שיפוי, ויוצא שמצד אחד התאשרה להם התכנית, לבעלי הקרקע אבל מצד שני מי שלא חתם על כתב שיפוי סופג את כל תביעות ירידות הערך של הבניינים האלה, ואולי גם האחרים, בלי יכולת...

גב' שלומית דוטן - יו"ר הועדה:

להיפך, התכוונת שמי שכן רוצה לבנות הוא זה שסופג, לכך התכוונת.

גב' דודזון אולין - שמאית מקרקעין:

לא נכון, כי הזמן לירידת ערך זה שלוש שנים מיום אישור התכנית, כלומר מאז שמאושרת התכנית כולם תובעים אותנו, ואנחנו עדיין לא חתמנו על כתב שיפוי, אבל למעשה זה מגולגל אל הוועדה המקומית שתגלגל את זה בחזרה אלינו, אם אתם רוצים שנחתום על כתב שיפוי תתנו את זה באישור התכנית ולא כתנאי לקבלת היתר.

גב' שלומית דוטן - יו"ר הועדה:

משפחת ששון, הכל בסדר? מי שרוצה לדבר, צריך לומר את שמו לפרוטוקול. כי יש לכם אפשרות לומר שניים או שלושה משפטים.

מר ששון דניאל:

אני הבן של זמיר ודוד שלי הוא שמעון, הם בעלי האדמה משנת 69 או 70 ורכשו אותם... גב' אפרתי אלישבע שהיתה מראשוני פתח תקווה ומקימי העיר. הבתים האלה נבנו, חלקם בשנת 19, היסודות עדיין נשמרים. כל מה שאמרו כאן בהינף יד, אנחנו ציפינו לקבל בעלי מקצוע שיגיעו אלינו, זה הובטח לנו ויש לנו פרוטוקול שאומר את זה, הם יגיעו אלינו הביתה לבחון, בינתיים זה לא קרה, עד שזה הגיע לוועדה.

השטח הזה מאד חשוב לנו, ועברנו המון תלאות שלא בטוח שהגברת מהעירייה מכירה את הסיפור, אם כבר מדברים על מפעלים מזהמים היה שם פיצוץ של אחד המפעלים ופינו אותנו בגלל זה, את אחותי הקטנה צילמו כדי לראות את ענן הגז שהיה. יש אנטנות שנלחמנו עליהם שנים, ואנטנות שהן לא חוקיות שם, ובקיצור, הרחוב הזה, אולי מבחוץ זה נראה מוזנח כי זה מפעלים שהיו שם בעלי משפחות רבים והם פרנסו אותם, אבל אנחנו טיפחנו את הרחוב הזה. אני ניקיתי אותו כשהייתי ילד, כדי שהחבר'ה שלי שיבקרו אותי יגיעו לרחוב נקי. אף אחד לא אומר את זה בעירייה. הרצון שלנו לשמר את הבתים האלה... עברנו הרבה תלאות ויכולנו לעשות זאת מזמן. לא אחת ולא שתיים קיבלנו הצעות מכל מיני אנשים שרוצים להשתלט על השטח. אנחנו רוצים להישאר חד משמעית בתוך הקומפלקס הזה בלי שיפגעו בנו, אין לנו בעיה שיעשו מה שהם רוצים מסביב.

עו"ד ישראל עטר:

נטען לגבי תכנית ג' שהפקעות בכלל. אבל אנחנו נראה בתשריט של התכנית שכעשרים אחוז משטח הקרקע יועד לשצ"פ ולדרך, כך שהיו הפקעות ועכשיו הוועדה המקומית באה ואומרת שעל מנת לתקן עוול היא רוצה להגדיל את ההפקעות בתכנית ג' בשני דונם נוספים.

גב' שלומית דוטן - יו"ר הועדה:

להגיע ל 35 אחוז הפקעה.

עו"ד ישראל עטר:

אם לוקחים בחשבון את גודל הקרקע שלנו, 5,700 מ"ר ועל פי המצב הנוכחי בתב"ע המופקדת עוד דונם אחד יועד לשטחי ציבור, ועל זה עוד שני דונם, ההפקעות יהיו לפי חישוב גס, מעל חמישים אחוז. אם זה המצב, אנחנו מבקשים שהשמאי ייקח את זה בחשבון בטבלת האיזון שהוא עורך כדי שלא יתקנו עוול בעוול.

גב' שלומית דוטן - יו"ר הועדה:

חס וחלילה.

עו"ד עודד אונגר:

אנחנו מתייחסים למבנה 1, בניין 1, שתי הערות קטנות. אנחנו לא חושבים שתיקונים כאלה או אחרים שיעשו מצדיקים הפקדה חדשה, לא מדובר על שינוי והפיכת כל המערכת, ויש פרמטרים

ברורים מתי צריך הפקדה חדשה ומתי לא. אין ספק שרמת התיקונים שמוצעת כאן שלא משנה את מהות התכנית ואין תכנית בלי שימורים ואנחנו בסך הכל רוצים לקדם את העניין והפקדה חדשה, תחזיר את הגלגל אחורה בצורה מאד משמעותית. לעניין התיקון של העירייה לגבי השיפוי, יש היטל השבחה והכל צריך להיות מגולל בתוך זה. אנחנו מתנגדים לתיקון הזה של הוועדה המקומית.

לגבי מה שעלה בדברים של מתנגדים אחרים ביחס לזכויות שנמכרו לקבוצת הרוכשים, היו בשתי התנגדויות השגות לגבי איך נקבעו הזכויות, אני רוצה קודם כל להעיר שגם במגרשים שלנו, בחלקות שלנו, היה מבנה מגורים שלא פוצה, וזה גם נאמר בחוות דעת השמאי, כמו שיש וילות למשפחת ששון, גם לקליינטים שלנו, הם רכשו וקיבלו זכויות על מבנה מגורים שלא קיבלו עליו פיצוי. זה נכתב גם בחו"ד השמאי, כי היתה הערה שמה פתאום הכניסו את החלקות שלנו בשחזור, כי לא קיבלו פיצוי. לא קיבלנו פיצוי. נאמר שניתן פיצוי על אבדן הכנסות אבל לא על המבנה. אבדן הכנסות של שכ"ד אבל לא המבנה עצמו שהיה בית מגורים.

נקודה נוספת, העובדה שכביכול לא חל שינוי במיקום של הזכויות אצלנו, ולכן היתה תלונה מסוימת על השמאי שנתן לנו מקדם שלקח בחשבון שהמבנה שלנו ממוקם על צומת רחובות וזה לדעתי לא רלוונטי כלל, אנחנו מדברים על תכנית שהיה שווי מסוים של יחידות דיור וזה הפך את הקערה על פיה. מדובר במבנה גבוה, והעובדה שאנחנו נמצאים בצומת, ירידת הערך הרבה יותר משמעותית מהפרמטר שהיינו קודם ונשארו שם קודם. זה שיהיה קיר אקוסטי, זה לא יחסן את כל הדירות ומדובר בצומת סואן ביותר. ולכן אני חוזר על מה שאמרנו לגבי המקדם.

גב' שלומית דוטן - יו"ר הועדה:

אתם לא צריכים לחזור, אתם נשארים בדעתכם. לא קיבלתם את התשובה.

עו"ד עודד אונגר:

נכון, ואנחנו דוחים את מה שהמתנגדים אמרו. ונקודה נוספת, אני רוצה שיאמרו כאן את המלצת הוועדה המקומית ולאפשר למגרש שלנו להיות יחידה נפרדת, כפי שנאמר שיש מבנים מסוימים שבהם זה מתאפשר, והמבנה שלנו הוא מקרה קלאסי שאין תלות באף בעל זכויות אחר ואין בעיה של דרכי גישה, אפשר להגיע ישירות מרחוב המאירי, אין בעיה של חניונים וזאת יחידה נפרדת שצריך להפרידה ואנחנו מבקשים שהוועדה תאמץ את ההמלצה שנאמרה בוועדה המקומית שלפחות ביחס של מבנה אחד ניתן לעשות תכנון נפרד של מגרש נפרד. זה פשוט מתאים. הייתי גם מבקש שהמתכנן עצמו יגיב על העניין הזה ויאשר את זה.

לא קיבלנו את תגובת הוועדה המקומית אבל הם הסיטו את הבניין שלנו אחורה, לטעמנו עדיין 18 מטר, היו יכולים לעשות גם 16 מטר, זה נותן לנו רווח די והותר, מעבר למרווחים אחרים שקיימים בשכונה, וזה לגבי הנקודה הזאת.

גב' שלומית דוטן - יו"ר הועדה:

דורון, אני רוצה שתבהיר משהו. קודם שאלתי אם מרחוב גיסין אפשר להיכנס לכל הבתים ואמרתם שלא, אבל אם המגרש הזה עובר להיות יחידני, כל יתר המגרשים תלויים בו.

דורון גולדווסר:

לא, לא. שלושת הבניינים האלה, נכנסים לגיסין מכניסה אחת. ולשם נכנסים מרחוב המאירי.

גב' שלומית דוטן - יו"ר הועדה:

אוקיי, תודה רבה.

גב' דברת אולפינר:

לאור השינוי הזה שבמתחם א', בתכנית א', בניין 1 יהיה בעצם הבניין היחיד שעומד בפני עצמו ואילו 2,3,4 עדיין נשארים בניינים שאמורים להיות מוסדרים עם כניסת חנייה וזה חייב לבוא לידי ביטוי בטבלת האיוון, הוועדה המקומית צריכה לשקול פיתרון אחר ולא להכניס למושה את כל בעלי הזכויות. כולם צריכים להתאחד ולבנות את כל הבניינים האלה על מגרש אחד, אני ראייתי הסדרים שונים במשך השנים ויש פתרונות לזה. גם אם בונים רמפת חנייה אחת אז אפשר להכין תכנית בינוי ולבנות את הרמפה ואחרי זה מתחשבים בזה ומחזירים הוצאות. יש מושה אדירה של שלושה בניינים... היינו במגרש נפרד. בעלי החלקה שלי יושבים על מגרש ויש שם 450 מ"ר מבנה בהיתר בנייה שמתקיימים ממנו.

מה שיוצא הוא שלקחנו חלקה שעכשיו היא בבעלות פרטית והכנסנו אותה לתב"ע ענקית עם שלושה מר בניינים של 16 קומות. איזה תמריץ כלכלי יש כאן בכלל, הרי אף אחד מהם לא יבנה.

זה ברור לגמרי. כי מי יכול לאחד את כל בעלי הזכויות בבניינים 2,3 ו-4 ולבנות את זה. זה פשוט לא כלכלי ולא סביר. או שתוסיפו זכויות, מאה דירות ואז יש מספיק.

מר חזי נחום:

אני רוצה להדגיש לעניין התמריץ הכלכלי, מדובר בחלקה שבשנות השבעים היתה בייעוד לאחסנה ותעשייה, יש עסק שמתפרנסים ממנו. אני מחלקה 42.

מה שזה גורם, זה מעסק שנבנה לפי חוק ולפי היתר, זה להחליף גרב בגרב, ויש כאן שלושה עסקים. זה דבר אחד.

דבר שני, הוא השאלה התכנונית, יש כאן את מגרש 1 שיש טענות שיוצר עיוות במקדמים השמאיים, שאלתי היא למה לא לצרף את מגרש 1 לתב"ע ב' ואז בעצם כולם בעלי אותם מאפיינים גם במצב הנכנס וגם במצב היוצא כי הם פונים לרחוב גיסין ואז לא צריך להתעסק עם המקדמים. למה ומהם השיקולים התכנוניים לצרף אותו לכאן ממגרשים שמאפיינים אחרים. כי במצב הקודם כאן, זה לא קרקע חקלאית שאני מסכים שצריך להביא לידי ביטוי. אבל במצב הזה, המצב הנכנס הוא מגורים, אז למה לא לצרף אותם לפה.

גב' שלומית דוטן - יו"ר הועדה:

תודה רבה לך.

ארז מדמון:

אני ממגרש 1, אני רוצה לנצל את הפורום הזה, על מנת לקדם את התכנית. זה סוף סוף פורום שחיכינו לו הרבה זמן, לא אתייחס להערת ידידי לגבי האיחוד כי יש כאן כל מיני שיקולים גם מבחינה תכנונית, אבל דבר אחד אני רוצה לומר כדי שייצא מהיום הזה משהו ונהיה פרקטיים. אני רואה את משפחת ששון שממש עומדת על רגליים אחוריות ולא מוכנה להזיז שום דבר ברמת התכנית, ולכן אולי אני ממליץ למתכננים שיישארו פה ונבנה את המגדלים וכולם באים על רצונם. לכן אני אומר שאם הם מתעקשים, נוציא אותם מהתכנית. לא צריך לשנות פה דבר, אותה הפקדה ואותו הכל, הם יישארו ברצונותיהם, אנחנו נישאר ונריץ את התכנית. התכנית רצה כל כך הרבה זמן, זה הפנים של אם המושבות, מי שמכיר את הכבישים יודע את זה. לא הגיוני שכל תכנית במדינת ישראל, בגלל משפחה כזאת או אחרת תיקח שנים. כל אחד, שומע על תב"ע כזאת או אחרת במקום כזה או אחר, ששנים נתקעת, אבל תב"ע כזאת שאנשים מתעקשים, בבקשה שיישארו במקומותיהם ולא יקבלו יותר זכויות בנייה. וזה מה שיהיה להם. אני אומר את זה כי זה פורום שלא מתכנס כל יום ואני ממליץ לעירייה ולוועדה המחוזית ולמתכנן להעלות את זה על סדר היום.

מר יהודה דן גור:

שמענו את הוועדה המקומית ואת התשובות להתנגדות שלנו, אבל אני לא שמעתי שום תשובה. אנחנו טענו, שהמקום קיים 35 שנה ומפרנס עשר משפחות, ועכשיו רוצים לעשות פנים חדשות לעיר, ואנחנו אמרנו שנרצה פיצוי, כי אני מקריב את מפעל חייו של אבא שלי, ולכן אני רוצה פיצוי. אנחנו צריכים פיצוי הרבה יותר גדול, כי כל מפעל החיים של המשפחה נקבר פה היום ומישהו אחר יקבל את אותן זכויות. לכן לא קיבלתי תשובות.

וכן לגבי המיקום של המקום, שאותנו עוקרים ומחברים אותנו עם מישהו אחר, וברור שלא יבנו שם עוד עשרים או שלושים שנה, כלומר סוגרים את מפעל חייו ומצרפים אותי למישהו שיושב שם לא חוקית, וקוברים אותי ואומרים לי שיש לי תיאורטית אפשרות לבנות אבל זה לא פיצוי.

גב' שלומית דוטן - יו"ר הועדה:

תודה רבה.

עו"ד לויט:

לגבי שני נושאים, זכויות ומימושן.

אצטרף למה שאמרה גב' אולפין, הועדה המקומית והאדריכל אומרים שהם יודעים טוב יותר מה טוב לבעלי הקרקע, שעדיף להם להיות במושה אחת של 150 דירות או של 35 בעלי קרקע, מאשר להסתבך בהדרות משפטיות של איך יעשו שימוש ויבנו את הרמפות. אבל עם כל הכבוד לאדריכל ולוועדה המקומית, בעלי הקרקע יודעים הכי טוב מה טוב להם ואם הם רוצים להחליף צרה אחת באחרת, תנו להם את הקרדיט. תשמעו את רחשי ליבם של בעלי הקרקע, הם מעדיפים את הבעיה שיוצרת זיקת הנאה ובניית רמפות לשימוש משותף מאשר הבעיה להתאחד כולם ביחד ולפנות לקבלן אחד ולהתקשר לקבלן אחד בעסקה אחת ולבנות שלושה מגדלים. הם רוצים תכנית אבל אנחנו רוצים לבנות את הקרקע. תכנית שבה יהיו שלושה מגדלים בבעלות על חלקה אחד היא טובה אבל לא תיבנה, צריך להקשיב לבעלי הקרקע, ולפצל את זה לשלושה מגדלים לשלוש חלקות נפרדות, ואבקש ממר נוימן לדבר על נושאים נוספים.

נתי נוימן:

אבקש להתייחס לכמה דברים ברשותכם, שמחתי שיש המלצה לשנות ולעדכן את טבלאות האיוון, ולתת לכל שורה את ערכה אבל רציתי לבקש מהוועדה הנכבדה, שבטבלאות האיוון יהיו ערכים כי אנחנו לא יודעים לאן הולכת הטבלה, ואתם מכירים את חוק התכנון, מה הוא מאפשר לבעלי הזכויות שנכנסו למושה, וכדי שלא תהיה מחלוקת לגבי ערך המקרקעין, ערב התכנית, במידה ומישהו יבחר לפעול לפי החוק, מן הראוי שיהיה את הערך בטבלה, על מנת שיוכלו להשתמש בהוראות החוק לעניין. אם לבן אדם יש קרקע פרטית והוא נכנס למושה. לכן, בזה אני מבקש שיצוינו ערכים.

הדבר השני, לצערי, לא קיבלתי תשובה לשלושה נושאים. קודם כל סעיף 19, יש הפקעות ואין מחלוקת שהתשובה שקיבלתי מהוועדה, שהחישב נעשה לפי שטח רשום, לא הבנתי את זה, ואני לא מבין לאן התשובה מובילה, ברגע שקרקע הופקעה לפי סעיף 19 מן הסתם היא לא שייכת לאותם בעלים. מבחינתי אם הוועדה רוצה את הזכויות זה משהו אחר, אבל לאותם בעלי קרקע, אין את אותם שטחים, זה החוק.

הדבר השני שלא קיבלתי לגביו תשובה, זה נושא הפינויים של הפולשים. איפה יש פולשים ומי קיבל זכויות באותם מגרשים עם פולשים. אני לא רוצה למצוא את בעל הזכויות שאני מייצג מפנה את החלקה שלו ומוצא את עצמו נכנס לפינויים של פולשים בחלקות אחרות. יתכבדו כל בעלי הזכויות שיש להם פולשים, יפנו אותם ואחרי זה נדבר על מגרשים, קרקע או מקרקעין, אבל הפינוי צריך לחול על בעלי הזכויות.

הדבר השלישי, אני לא רוצה להיות ציני אבל אומרים בבניינים 2,3,4, המגרש שלהם קטן, אי אפשר לחלק, אבל תראו התחלנו ממגרש גדול, לא אנחנו יצרנו את מגרש 1 עם צפיפות של 55 מ"ר ליחידה, ואת בניינים 2,3,4 עם צפיפות של 35 מ"ר, צריך להזיז את כביש הגישה מעט צפונה, הוא יזוז, אם צריך להגדיל או להקטין שצ"פ, נעשה זאת, אבל אי אפשר לומר שהביצה יצרה את התרנגולת ולא הפוך. אם יצרו מגרש קטן מדי, ואי אפשר לחלק לשלושה מגרשים, או שיצרו מגרש שיכול לשאת את אותו בניין שהוא יושב עליו או לחילופי שיתנו לזה ערך כלכלי שבא לידי ביטוי, אבל אי אפשר לומר שהיריעה קטנה לאנשים וזה מה יש, ואי אפשר לתת לכל אחד שמיכה לישון עליה.

זה משהו סותר.

הדבר האחרון שרציתי להתייחס אליו, אנחנו טוענים שאנחנו מקרקעין. שמאי הוועדה בא ואומר שיש מגרשי מגורים וזה היה מגורים, אני חושב שאפשר להתייחס לזה כמגורים, אני אומר שאני לא רוצה להתווכח עם נושאים שמאיים ואי אפשר להתווכח עליהם, כל אחד יראה איך שהוא רואה. אבל אם באים ואומרים שזה קרקע שהשווי היה גדול יותר כדירות, אז התשובה מן הסתם כבר ניתנה, כי קודם זה היה גם דירות בגיסין, אז צריך או להתייחס לזה בשני המצבים או לא להתייחס לזה. אבל אם מדברים על מקרקעין אז אני רוצה פיצוי, ואם מתייחסים לזה כך שהמבנים לא תורמים לשווי הקרקע אלא הזכויות שקיימות, אז מן הסתם לכל אחד היה את הזכויות במקום שהיה, והוא צריך לקבל את אותו ערך של 0.9 גם לגבי הערך של אותן זכויות. בנושא השיפוי, אבקש שיצוין גם בהנחה שיהיו תביעות, זה יקוּזז כנגד ההשבחה, כי אי אפשר להטיל על בעלי הזכויות גם את השיפוי וגם את ההשבחה על המקרקעין.

והדבר האחרון שמעסיק את בעלי הזכויות והם כל הזמן חוזרים עליהם, אני לא קיבלתי הסבר למה בעלי הזכויות אצלנו שיושבים על אותם מקרקעין לא יכולים לקבל את הזכויות באותו בניין, אם מדברים על זה ששלושת הבניינים הם אותו מגרש, אז קל וחומר, אין בעיה, כי כך או כך זה אותו מגרש. חלקות א', ב', ג', ד'. יהפכו להיות מגרש א' שלכם בבניין הזה יהיה, הם הרי רוצים את זה באותו בניין.

קיבלתי תשובה לדרישה... שיש להקצות את כל זכויות המתנגדים... במבנה אחד לדחות. ההקצאה נעשתה לפי חלקות רישום... אין בידי הוועדה הכלים לבדוק את משמעות החכירה ותוקפה... אם יש בעיה, אז יש כאן עורך דין שיציג את המסמכים, אבל אין תשובה למה לא לאחד את שניהם לבניין אחד. אני לא מבין למה לבן אדם יהיה כפי שצינתם ארבע יחידות בבניין 1, שלוש יחידות בבניין 2 ועוד יחידה בבניין 4, כשזה ממילא אותו מגרש, ולכן נבקש לשקול את נושא האיחוד. אם צריך מסמכים אז עורך הדין יספק אותם. תודה רבה.

גב' שלומית דוטן - יו"ר הוועדה:

תודה רבה לכולכם, המשך יום טוב, שבוע טוב, פורים שמח ויחסי שכנות טובים.

--

גב' שלומית דוטן - יו"ר הועדה:

אנחנו כעת בדיון פנימי בתכניות האלה של פתח תקווה, שמענו את המתנגדים בפירוט רב, שמענו את הוועדה המקומית, כולל את תגובותיה למתנגדים, כפי שהוחלט עליהם בוועדה המקומית לאחר שהם בדקו את ההתנגדויות והצעת הוועדה המקומית לשינויים כאלה ואחרים בתכנית כחלק מהתשובה להתנגדויות. כפי שאמרנו גם למתנגדים תוך כדי הדיון, אנחנו מחלקים את הדיון בתכנית לשניים. אחד הוא לנושא התכנוני, בעקבות התשובות וההתנגדויות, לאחר מכן הערות המתנגדים להערות הוועדה המקומית וכן לנושא השמאי. מכיוון שהנושא השמאי הוא פועל יוצא של הנושא התכנוני, נשים את זה בצד, ונדבר על הנושא התכנוני, ולאחר מכן כפועל יוצא תהיה החלטה לגבי הנושא השמאי. אני רוצה להעלות מספר נקודות ואם מישהו רוצה להוסיף נקודות הוא מוזמן. אני עוד לא מדברת על החלטה אלא על הנושאים העיקריים עליהם צריך להחליט. אחד הוא הנושא, אני חושבת שאחד הנושאים העיקריים פה זו הבקשה לשימור. זה הועלה על השולחן וצריך להחליט לגבי זה ולהמשיך הלאה. לגבי הנושא של הבקשה של הוצאת כל החלק של משפחת ששון מתוך התכנית, כך או אחרת, והאם נכון לעשות זאת. הנושא שעלה פה על השולחן ולא עלה קודם לכן, ובוודאי שלא תוך כדי הפקדה, הנושא של הצורך בסקרי הקרקע. בשביל לבדוק את הזיהום, לא ברור לי כיצד אף אחד לא העלה את זה עד עכשיו אבל צריך לשים את זה על השולחן.

גב' רימה גנזל:

זה היה צריך להיות בשלב ההפקדה.

גב' שלומית דוטן - יו"ר הועדה:

מפעל האלומיניום שנמצא שם, אני לא יודעת מה זה אומר אבל אני יודעת מעברי וגם מכאן, במקום שיש חשש לזיהום, לא משאירים תכנית ואת הדיון הזה לשלב היתרי הבנייה, אלא חייבים לשים אותו על השולחן עכשיו עם כל המשמעות שלו, משמעות כספית... בוודאי עכשיו... ההתחלקות הכספית והמשמעות הכספית כאשר רוצים לעשות שינויים וצריך לשים את זה לפני מתן תוקף, כי יש לזה משמעות כספית מאד יקרות, אנחנו בעד שהמזהם ישלם, וכאן יש בעלים עם כל המשמעות של זה. לגבי נושא השיפוי, זה נושא מאד מעניין שצריך לסכם ולדבר עליו. וכן נושא שעבר כחוט השני, הנושא של הבקשה של הבעלים לחלק חלוקות משנה את המגרשים כדי לאפשר להם יותר נוחות. עוד נושא שעלה הוא הנושא של ההנחיה שבתכנית נכתב שלא יהיו הקלות לגבי יחידות דיור סטייה ניכרת, עלו טענות לכאן ולכאן ואנחנו צריכים לבדוק את זה. וכן הצעות הבינוי שהציעה הוועדה המקומית שמונחות על השולחן.

גב' אורית פיילר:

מעניין אותנו לדעת איפה הפולשים? זה משהו שדיברו עליו כמה פעמים.

גב' שלומית דוטן - יו"ר הועדה:

אנחנו גם לגבי זה, נהיה חייבים לומר משהו. אני לא יודעת לענות לך אם זה מעניין אותנו או לא, אבל כן מעניין אותנו לענות על טענות של חלק מהבעלים על זה שאין חלוקה שווה במטלה של פינוי פולשים, ועל זה אנחנו חייבים לענות כך או כך. יש עוד משהו?

מר יואב צלניקר:

יש את נושא השימור.

גב' שלומית דוטן - יו"ר הועדה:

כן, כל נושא השימור.

מר בני חיים:

הדבר הבסיסי שזה מחולק לשלושה מתחמים ולא ברור עד כמה עשו את האיזון בין שלושת המתחמים. הרי חילקו את זה למתחמים והיו טענות ביניהם, וצריך להבהיר את הדבר באופן ברור.

גב' אורית פיילר:

אני רוצה גם להגיד, לגבי ההפקעות, כולם מתלוננים אם כן או לא, אבל נראה לי שזה ממש ממש מעט, אני לא מדברת רק על ג' שזה עשרים אחוז, אבל אפילו בא' שזה ארבעים אחוז, הרי היום בתכניות חדשות מדברים על שישים אחוזי הפרשות בטבלאות איזון, ואיחוד וחלוקה ודרך הפרשות אנחנו מגיעים ליותר מארבעים אחוז שטחי ציבור. ולכן אין להם על מה להתלונן. וגם בהשוואה מדברים ממש על אחוזים נמוכים.

מר בני חיים:

הפקעות באמת יחסית נמוכות אבל הם מדברים על השוואה, לאחד לקחו יותר מאשר לאחר.

גב' אורית פיילר:

אם אנחנו נדרשים להוסיף עוד יחידות דיור בשביל לאזן את זה, עוד שלושים יח"ד, איך נאזן, כשגם שטחי הציבור כל כך מעטים, אז מה, נעשה עוד הפקעות? אם קבענו מלכתחילה שתוספת יח"ד תהווה סטייה ניכרת, כי חשבנו שהשכונות לא יכולות לשאת יותר, זה הסף וזהו. אז איך עכשיו אומרים שאפשר עוד שלושים.

גב' רימה גנזל:

גם אם מוציאים את משפחת ששון לשטח ירוק.

מר בני חיים:

עוד דבר אחד...

גב' שלומית דוטן - יו"ר הועדה:

מה המשמעות, אחרי זה כשנחליט, מה המשמעות אם להפקיד או לא להפקיד וכו'.

מר בני חיים:

והשטחים הציבוריים.

גב' שלומית דוטן - יו"ר הועדה:

ניכנס להחלפת דעות חופשית ונעצור את ההקלטה כעת. לאור הערת היועצת המשפטית אני חוזרת ואומרת שאנחנו מקיימים החלפת דעות חופשית ולכן אני מבקשת לעצור כעת את ההקלטה ונפתח אותה כשנגבש החלטה.

גב' שלומית דוטן - יו"ר הועדה:

אנו חוזרים כעת להקלטה, ההחלטה מיועדת לכל שלוש התכניות. הוועדה בהמשך למה שנאמר קודם, בנושאים שדיברנו עליהם קודם, הוועדה מוצאת כי התכנית באופן כללי... כל שלוש התכניות ראויות באופן כללי ומתואמות עם התכנון והפיתוח של האיזור ולכן חושבת שאי אפשר להוציא ממנה בעלים מתוך התכנית. זה באופן כללי. לבקשת משפחת ששון שהיא נושא עיקרי בתוך התכנית, הוועדה שמעה את נציגת המועצה לשימור אתרים ומתוך הדברים שלה שנעשו על סמך, בין השאר, ישיבה עם וועדת השימור המקומית המצומצמת, השתכנעה כי אין מדובר כאן על איזור לשימור מיוחד. וגם לבקשה של משפחת ששון כביכול לצאת מתוך התכנית ולאור הצעת הוועדה המקומית כביכול לאיזור המסוים שלהם שיישאר כאיזור שאיננו משותף עם אחרים, הוועדה משוכנעת שההצעה הזאת היא הצעה שתפגע בבעלים עצמם מכיוון שהתכנית מדברת על בנייה מאד גבוהה סביבם ותגרום לכך שהחלקה שלהם תהיה חלקה שתסבול מהבנייה סביבם ומהצללות ומחדירה לפרטיות ומכך שאם בעתיד הם ירצו לפתח אותה, הם לא יוכלו לעשות זאת כתכנית בודדת, כמגרש בודד נקודתי מכל סיבה, ולכן רק תכנית של איחוד וחלוקה היא בעצם התכנית הנכונה לאיזור הזה. עם כל הכאב של הוועדה שמשותפת בכאבם של אלו שגרים שם שרוצים להישאר במתחם שהשקיעו בו את כל שנותיהם.

עם זאת, הוועדה מבקשת לתקן את סעיף 29 ומחלקת אותו קצת אחרת, ואומרת ב- 66 א', תנאי למתן היתר הוא הסכם פינוי, ותנאי לאכלוס הוא פינוי בפועל, ועל ידי כך ייווצר בעצם הדוח שיח בין הבעלים האחרים בתוך המתחם וגם זמן לבעלים של מתחם ששון להטמיע את התכנית ואת השינויים עד שייבנו הבתים האחרים.

לנושא התניות בכלל, הוועדה מוצאת שהתניות הנכונות הן לכל תת תכנית יש את ההתניות לשטחי ציבור משל עצמה, וכך ראוי שיהיה, והן התניות לאכלוס. כלומר, פיתוח שטחי הציבור הן תנאי לאכלוס בכל אחת מהתכניות. אין התניה כוללת אלא בכל תת התכנית ההתניות הן לשטחים הציבוריים שלה.

גב' אורית פיילר:

ולא לשטח של פסי הרכבת?

גב' שלומית דוטן – יו"ר הוועדה:

זה נשאר. אנחנו לא מדברים על זה, אנחנו מדברים בתוך. התניה למתן תוקף, לא להתבלבל, כל התכניות מתאשרות ביחד ולא מתאשרות יחידנית. ראוי שכולן יתאשרו ביחד מכיוון שהן מדברות אחת עם השניה, הבנייה היא נכונה אחת עם השניה, ולא ראוי שכל אחת מהן תתאשר לבד, הן מתאשרות ביחד וההיתרים הם לכל אחת בנפרד. האכלוסים הם לכל אחת בנפרד. הוועדה מדגישה שהיא מאמצת באופן כללי את תשובת הוועדה המקומית במסמך שהוצג במסמך א' שהוצג בוועדה כמענה להתנגדויות, שבו מסומן 1, מס' תכנית 1268 / 66 / 1. שהוא נותן תשובות להתנגדויות באופן כללי, ובעיקר לכך שהיה... בגין הפרשות מועטות במתחם ג', הדרומי. והוועדה מקבלת את הצעת הוועדה המקומית לנושא הזה, כמו גם את ההמלצה שלהם לתוספת יחידות דיור במתחם א'.

הנושא הזה הוא נושא שקשור בנושא השיפוי ונדבר עליו בסוף ההחלטה. על הנושא השמאי נדבר בסוף ההחלטה.

הוועדה שמעה את המתנגדים לנושא מגרשים שיש עליהם מפעלים ועשוי להיות שם חשש לזיהום קרקע, המדיניות של הוועדה היא כי נושא זה, ראוי שייבדק עכשיו ולא לאחר אישור התכנית ולכן הוועדה מחליטה כי ייעשה סקר קרקע על ידי או תחת פיקוח של המשרד לאיכות הסביבה ומי מטעמו שאלו היחידה הסביבתית. אנו מבקשים שהמשרד לאיכות הסביבה יהיה שותף לפיקוח על הסקר, הנחיות רגילות שניתנו לנושאים האלה.

מן הראוי לציין שלנושא הזה יש חשיבות לגבי הנושא השמאי, כי הוא יכול להשפיע כך או אחרת, יש לו השלכות שמאיות.

לגבי נושא השיפוי. רוב רובם של המתנגדים טענו לגבי סעיף השיפוי, סעיף 30. הוועדה המקומית ענתה, הוועדה לא מקבלת את תשובת הוועדה המקומית. זאת תכנית ביוזמה של וועדה מקומית, יש לה הרבה מאד השלכות על בעלים בקרקע ומן הראוי שתיקח על עצמה את נושא השיפוי. במידה ויהיה, אנחנו לא רואים כרגע סיבה למה יהיו פה תביעות על ידי בעלים בקרקע מסביב, אבל אם ולכשיהיו, הוועדה המקומית היא זו שצריכה לענות.

לנושא פינוי פולשים, לא הוצג בפני הוועדה כל מסמך לנושא פלישות, מן הראוי שהנושא הזה יקבל את תשובתו בשמאות לעת בדיקת השמאות, מכיוון שיש ערך גם לנושא של פינוי פולשים. על ההפקעות דיברנו, אם אנו מקבלים את הצעת הוועדה המקומית זה אומר שאנחנו מקבלים את חסר ההפקעות שנוצר ב-ג' ואת החסר שנוצר בהשוואה בא', תוך הבקשה לתוספת של כשלושים יחיד. אבל הנושא הזה ייבדק מול שמאי הוועדה.

הוועדה ממליצה לוועדה המקומית לעת עריכת התשריט וגם אחר כך הנושא השמאי, כי ככל הניתן יחולקו הבניינים, כל אחד לבניין עצמאי, מגרשים עצמאיים. הוועדה רואה בכך נושא חשוב, וזה יקל מאד גם על השמאי לתת תשובות, שיוכלו בעלים להיות בבניינים יחידניים על ידי כך, וגם לגבי הבנייה שניתן יהיה לבנות בניין עצמאי, ואם יהיה צורך יהיו זיקות הנאה אבל על אדריכל התכנית לתת תשובות לבדיקת לשכת התכנון לגבי החלוקה.

אני גם רוצה להסביר, כי הסברתי זאת בוועדה קודם ואני רוצה להדגיש. הוועדה כרגע התעסקה בעיקר בנושא התכנוני. לאחר קבלת ההחלטה, יתקבל תשריט על ידי לשכת התכנון, ורק לאחר שיאושר התשריט הזה, ייעשה הנושא השמאי. כלומר תיעשה בדיקה שמאית וייווצרו טבלאות חדשות לעיון המתנגדים והבעלים, וכמובן קודם שמאי הוועדה שיאשר אותן, ורק לאחר מכן ייצאו לפרסום עבור הבעלים והמתנגדים לתכנית, ורק לאחר שנקבל את תגובותיהם ככל שיהיו, נוכל להשלים את החלטות הוועדה.

גב' אורית פיילר:

106 ב', החלטנו לגבי הצד השני של מאירי.

גב' שלומית דוטן – יו"ר הוועדה:

בוודאי, זה לכולם, גם לגובלים ולכל מי שעשוי להיפגע. רק אדגיש, כי אלו היו עיקרי המענים לגבי הנושאים העיקריים. מענה פרטני לגבי כל אחת מההתנגדויות וגם הרחבה של מה שנאמר, ייעשה בכתב ויתקבל בכתב. תודה רבה לכם.

גב' שלומית דוטן – יו"ר הוועדה:

היועצת המשפטית יצאה.

זאת התכנית של הכביש העורקי של הגבעות המזרחיות של ראש העין. אנחנו בדיון הפומבי החלטנו החלטות עקרוניות בהתנגדויות. עוד לא יצאה ההחלטה אבל אנחנו החלטנו, וההחלטה נמצאת כרגע בהגהות סופיות.

אבל, הסתבר לנו... קיבלנו מכתב ביום 28.2 מדוד אמגדי, אדריכל המחוז שאומר כדלקמן: "כידוע מספר תכניות בראש העין הופקדו ולחלקן הוגשו התנגדויות, בתכניות קיימת התניה להיתרים שקשור בקידום, תכנון וביצוע של מערכת הביוב" כולל בתכנית הזאת, כלומר של 167, עכשיו תכנית 167 היא זאת שמאפשרת את מעבר התשתיות ולכן אי אפשר להתנות תנאי בנושא תשתיות על התכנית הזאת, ולכן מבקשים לבטל את תנאי הביוב לתכנית 167, ולכן במח/ 167 אנחנו מבקשים לבטל את התנאי לנושא התשתיות של הביוב כתנאי לאישור התכנית שהרי זו התכנית שמאפשרת את זה.

זה בתכנית 167 ואני מקבלת את אישורכם לבטל את התנאי.

לעומת זאת ובהמשך לזה, מבקשים ממ"י גם לבטל את אותו התנאי לשכונות המגורים A,C,D,E. ועם כל הכבוד ויש כבוד, לא מקובל שהתנאים האלה יבוטלו גם לתוך התכניות האלה. אין ספק שהכביש הזה הוא חשוב והתשתיות חשובות אבל לא ייתכן שיינתנו היתרי בנייה בתכניות האחרות ללא תשתית מינימלית של קווי הביוב העיקריים ולכן אנו לא מאשרים את בקשתם לנושא תכנית 265/א, 250/א, שכרגע עומדות בפנינו בוועדת ההתנגדויות.

- סוף הקלטה -